

ORIENTATIONS SUR
**LA RÉINSERTION
DES ENFANTS**



Groupe inter-agences
sur la réinsertion des enfants

DÉDICACE

Nous dédions ces orientations à la mémoire d'Alison Lane de JUCONI, Mexique, et de Indrani Sinha de Sanlaap, Inde, toutes deux membres du groupe restreint à l'origine de celles-ci. Grâce à leur travail sans relâche auprès d'enfants en difficulté au Mexique et en Inde, elles nous ont montré que la réinsertion efficace des enfants était possible même dans les situations les plus difficiles. Leur philosophie concernant la manière d'aider les enfants à retrouver leur foyer est au cœur de ces orientations.

ÍNDICE

Remerciements	i
Avant-propos	ii
1. Introduction	1
1.1 Pourquoi ces orientations sont importantes	1
1.2 Définition de la réinsertion et champ d'application des présentes orientations	1
1.3 Élaboration des présentes orientations	2
1.4 Utilisation des présentes orientations	2
2. La réinsertion dans les cadres juridiques et politiques internationaux	3
3. Les principes	4
3.1 Priorité à l'unité familiale et place centrale de l'enfant	4
3.2 Inclure la réinsertion dans un système de protection de l'enfance plus global	5
3.3 Adopter une approche axée sur les droits	8
3.4 Ne pas porter préjudice	9
3.5 Implication de diverses parties prenantes	10
4. Travailler avec chaque enfant et famille	13
4.1 Travail social et rythme du processus de réinsertion	13
4.2 Les étapes du processus de réinsertion	14
4.2.1 Localisation, évaluation et planification	16
Évaluation de la situation de l'enfant	16
Localisation de la famille et détermination des intérêts	16
Évaluation de la situation de la famille	18
Évaluation de la situation de la communauté	19
Mise en place d'un plan	19
4.2.2 Préparation des enfants et des familles	21
Assurer un environnement positif avant la réinsertion	21
S'attaquer à la discrimination et aux problèmes d'identité	23
Remédier à la maltraitance, au délaissement, à la violence et à l'exploitation au sein de la famille	23
Répondre aux besoins en termes de santé mentale et physique, faire face à l'addiction	24
Aide aux enfants handicapés	24
Planification en termes d'éducation et formation de développement des compétences essentielles	25
Soutien matériel et renforcement économique pour les foyers	26
Autres formes de soutien	27
Déterminer qui sera chargé du contrôle et du suivi du soutien apporté	27

4.2.3 Contact initial de l'enfant avec la famille et réinsertion	29
Contact initial avec les familles	29
Réunification de la famille	30
4.2.4 Soutien après la réunification	31
Contrôle du bien-être de l'enfant	32
Soutien de suivi	32
Réunification soudaine ou spontanée	33
Stratégies de réinsertion et de prévention de la séparation	33
4.2.5 Clôture du dossier	34

5. Passer par les communautés et les écoles 35

5.1 Collaboration avec les communautés	35
5.2 Collaboration avec les écoles	36

6. Suivi et évaluation 37

7. Conclusion et recommandations stratégiques 41

Glossaire des termes clés	42
---------------------------	----

Références	44
------------	----

Annexe 1 : Processus de mise au point des orientations et agences impliquées	47
--	----

REMERCIEMENTS

Ces orientations ont été rédigées par Emily Delap de Family for Every Child et Joanna Wedge (consultante) pour le compte du Groupe inter-agences sur la réinsertion des enfants. Le processus de développement de ces orientations a été défini par un groupe restreint de 14 agences, présidé par Family for Every Child et incluant des représentants des agences suivantes :

Better Care Network, CESVI, CPC Learning Network, ECPAT, Faith to Action Initiative, Friends International, Juconi Foundation, Maestral, Next Generation Nepal, Retrak, Save the Children, USAID, World Vision et l'UNICEF.

Au total, 127 personnes de 66 agences ont participé au développement de ces orientations (voir Annexe 1 pour plus de détails). Nous remercions particulièrement Retrak, Partnerships for Every Child Moldova, Friends International, Sanlaap et CESVI pour avoir mis en place des consultations concernant ces orientations. Payal Saksena a également été d'une grande aide quant à l'organisation des réunions et l'analyse des commentaires de retour sur les orientations.

AVANT-PROPOS

Un futur sans peur ni violence, telle est la noble vision du Programme de développement durable pour 2030 adopté par les Nations Unies en septembre 2015. Établi à partir de la Convention de l'ONU sur les Droits de l'enfant et les recommandations de l'Étude de l'ONU sur la Violence exercée contre les enfants, le nouveau programme mondial a pour engagement de fournir aux enfants un environnement favorable à l'exercice de leurs pleins droits et capacités, avec un objectif spécifique - 16.2 -, à savoir la fin de toutes formes de violence contre tous les enfants sans exception. Mais parmi les millions d'enfants livrés à eux-mêmes, il y a ceux qui sont séparés de leurs familles par la pauvreté, les conflits ou le manque d'accès à une école près de chez eux. Ces enfants peuvent être forcés de migrer pour travailler, ou de vivre seuls dans la rue, et nombre d'entre eux passent des années dans des structures institutionnelles. La protection des enfants contre la violence et les mauvais traitements dont ils sont victimes dans ces situations difficiles peut être renforcée en les réintégrant dans leurs familles. La loi et les politiques internationales reconnaissent l'importance de la réinsertion des enfants séparés de leurs familles et communautés, tout en gardant à l'esprit les intérêts de l'enfant. Toutefois, il manquait jusqu'à présent des directives exhaustives concernant les actions à mener. C'est pourquoi les politiques manquent souvent de cohérence, les programmes sont mis en pratique avec une efficacité variable et les investissements dans la réinsertion sont généralement peu appropriés. Les présentes orientations sont un outil précieux pour relever ces défis, favoriser un environnement familial positif et améliorer la protection des enfants. Elles ont été mises en place en réunissant des acteurs importants en matière de protection de l'enfance, qui ont conjugué leurs expertises et développé des conseils pratiques et accessibles en vue d'une réinsertion efficace des enfants et de leurs familles. J'espère que ces orientations seront largement diffusées et suivies à tous les niveaux du gouvernement et de la société civile, afin de contribuer au développement d'un monde où chaque enfant grandira en sécurité, dans un environnement familial favorisant son soutien et sans violence.

Marta Santos Pais

Représentante spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies sur la Violence contre les enfants

Ces orientations fournissent un cadre pour toute personne souhaitant garantir un environnement familial aux enfants. Les enfants dépourvus d'un cadre familial sont confrontés à d'importants préjudices ; ils sont susceptibles de subir des problèmes de développement et des blessures psychologiques à long terme, risquent de peu fréquenter l'école ou de se retrouver en échec scolaire, et d'être coupés du tissu social dont ils ont besoin pour grandir jusqu'à l'âge adulte. Les phénomènes mondiaux associés à la séparation des enfants, notamment la pauvreté, les conflits et la migration de masse, touchent les enfants de toutes zones, faisant de ces orientations un outil largement pertinent. Non seulement le fait d'être coupé de la vie de famille constitue une violation des droits des enfants, mais cela affaiblit aussi la société dans son ensemble. Si la séparation des enfants de leurs familles n'est pas traitée efficacement, elle entrave la réalisation des objectifs de développement nationaux - de l'éducation à la croissance. Ces orientations permettent de créer un corpus de données solide, grâce à des recherches documentaires approfondies sur les bonnes pratiques de réinsertion des enfants séparés de leurs familles dans des situations d'urgence, des anciens enfants-soldats, enfants des rues, enfants placés en institutions, enfants émigrés ou victimes de différents trafics. Elles constituent un outil précieux pour les décideurs politiques, concepteurs et responsables de programmes, et fournissent une feuille de route essentielle à la réinsertion des enfants.

Neil Boothby PhD.

Allen Rosenfield, Professeur
Mailman School of Public Health
Université de Columbia

1. INTRODUCTION

1.1 Pourquoi ces orientations sont importantes

Il est reconnu par beaucoup qu'une famille assurant la sûreté et sécurité des jeunes filles et garçons est un environnement idéal pour leur croissance et leur développement.¹ Il convient donc de fournir le maximum d'efforts pour que les millions d'enfants actuellement séparés de leurs familles à travers le monde puissent les retrouver et réintégrer leurs communautés.² La réinsertion dans la famille est le souhait de la majorité de ces enfants et de leurs familles (BCN et al. 2013) ; or la perte de l'environnement familial peut avoir un impact très important sur le bien-être et le développement d'un enfant (Family for Every Child 2014b). Mais malgré l'importance de la réinsertion familiale, aujourd'hui encore les recommandations efficaces en vue d'une réinsertion sûre et efficace restent limitées. Les présentes orientations visent à pallier ce manque. Elles se basent sur l'étude de principes transversaux des bonnes pratiques en matière de réinsertion des enfants, et fournissent des recommandations sur la conception de programmes visant à travailler avec les enfants, les familles, les écoles et les communautés. Elles ont pour but premier l'intervention de responsables des programmes de protection de l'enfance dans les milieux à faibles et très faibles revenus, même si nous espérons que les décideurs politiques et les personnes ayant des revenus plus élevés les trouveront également utiles.

1.2 Définition de la réinsertion et champ d'application des orientations

Dans le cadre des présentes orientations, la réinsertion est définie comme suit :

« Le fait de faire revenir dans sa famille et sa communauté (généralement d'origine) de façon anticipée un enfant qui en a été séparé, afin qu'il puisse être protégé et entouré et développer un sentiment d'appartenance et une raison de vivre dans tous les aspects de la vie. »³

Ainsi, ces orientations vont au-delà de la simple réunification physique de l'enfant et de sa famille et envisagent un processus à long terme de création de liens et de soutien entre l'enfant et sa famille et sa communauté. Ces orientations concernent la réinsertion dans la famille d'origine⁴ et non le placement dans des familles d'accueil ou adoptives, ni d'autres pratiques similaires. Elles ne contiennent par ailleurs aucune information concernant les enfants retournant dans leurs communautés pour vivre séparément de leurs familles. Il est toutefois reconnu que pour certains enfants, le retour dans leur famille peut ne pas être dans leur intérêt, et qu'il arrive que la réinsertion dans une famille échoue. Dans une telle situation, un environnement alternatif, l'adoption ou l'indépendance supervisée peuvent être nécessaires. Cependant la complexité des meilleures pratiques dans ces domaines dépasse la cadre de ces orientations.⁵

Les Orientations ont pour but d'améliorer la réinsertion de tous les groupes d'enfants séparés de leurs familles, en situations d'urgence ou non, de même que ceux quittant les structures d'accueil, les structures carcérales ou d'autres institutions, ceux revenant dans leurs familles après avoir vécu en famille d'accueil ou dans la rue, les enfants ayant migré pour travailler, victimes de trafics divers ou utilisés comme soldats. Ces

1. Voir le préambule de la Convention de l'ONU relative aux Droits de l'enfant (UN 1989).

2. La Convention de l'ONU relative aux Droits de l'enfant définit les personnes de moins de 18 ans comme des jeunes garçons et filles ; par conséquent, ces orientations concernent tous les individus âgés de moins de 18 ans.

3. Voir BCN et al. (2013) pour plus de détails sur cette définition. Noter que la réinsertion est différente de la réunification, qui ne désigne que le retour physique de l'enfant.

4. Ceci inclut le retour aux parents ou parmi d'autres membres de la famille.

5. Pour obtenir des recommandations sur les solutions de prise en charge alternatives, voir Guidelines for the Alternative Care of Children (UN GA 2010).

orientations peuvent être utilisées pour faciliter la réinsertion d'enfants affectés par les conflits et la réinsertion transfrontalière, notamment la réinsertion d'enfants réfugiés ayant été séparés de leurs familles. Noter que ces orientations ne contiennent pas de recommandations sur les besoins spécifiques des différents groupes d'enfants en réinsertion et qu'elles ne visent pas l'étude approfondie de la réinsertion transfrontalière.

1.3 Élaboration des présentes orientations

Ces orientations ont été développées par le Groupe inter-agences sur la réinsertion des enfants. Ce groupe a été formé en 2011, pour la recherche et le développement des pratiques les plus prometteuses en faveur de la réinsertion familiale. Ce document est basé sur « Reaching for home », (BCN et al. 2013), une importante analyse documentaire réunissant des connaissances en matière de réinsertion issues de différentes agences, ainsi que des entretiens avec 158 enfants, 127 fournisseurs de services, des décideurs de 66 organisations non-gouvernementales, des donateurs, des organisations confessionnelles et des agences des Nations Unies, à travers plus de 20 pays. L'Annexe 1 fournit davantage de détails sur les agences consultées lors du développement de ces orientations et du processus de conception.

1.4 Utilisation des présentes orientations

Bien que ces recommandations concernent tous les enfants séparés de leurs familles, leur application varie selon la situation, le cadre et les expériences de chaque groupe d'enfants. Il est essentiel que les personnes faisant usage de ces orientations adhèrent aux principes généraux qui les sous-tendent, en s'attachant toutefois à en adapter l'application. Comme indiqué ci-dessous, la collaboration est essentielle pour permettre une réinsertion efficace. Les gouvernements ont pour mission de garantir que tous les enfants séparés de leurs familles bénéficient d'une prise en charge appropriée ; nous encourageons donc particulièrement les acteurs de la protection de l'enfance à collaborer avec les gouvernements.

Ces orientations peuvent être utilisées de nombreuses façons, notamment en tant que :

- document de référence pour la conception des programmes et afin d'en mesurer les impacts ;
- ressource pour les demandes de subventions ou la création de matériel de formation ;
- outil d'aide aux gouvernements, donateurs et autres fournisseurs de services s'efforçant de réintégrer les enfants ;
- base de recommandations, politiques ou normes quant au contexte ou aux agences.

Chaque section de ces orientations est introduite par un bref résumé mettant en avant les points clés. Le texte se poursuit avec une explication plus détaillée, et encore davantage de précisions sont fournies dans des encadrés. L'ensemble du document comporte de nombreux exemples encadrés se penchant sur le processus de réinsertion dans différents contextes et concernant des enfants d'origines diverses. Il ne s'agit que d'exemples, dont le but n'est pas de couvrir toutes les expériences possibles. Ils visent en revanche à susciter des réflexions quant à la manière d'améliorer les interventions. Le cas échéant, des recommandations globales plus détaillées sont mentionnées en note de bas de page ; nous recommandons également fortement aux agences de consulter la législation et les directives nationales. Nous nous sommes efforcés de rédiger ces orientations de la façon la plus concise possible, en mettant l'accent sur ce qu'il convient de faire, plutôt que de décrire de façon exhaustive la manière de favoriser les processus de réinsertion.

Les présentes orientations proposent de nombreux défis à relever, tant pour le personnel des agences à titre individuel qu'à ces dernières en tant qu'organismes. En relevant ces défis, les acteurs de la protection de l'enfance seront mieux armés pour aider les enfants séparés de leurs familles à exercer leurs droits et à le faire de façon à renforcer les systèmes locaux de protection des enfants, pour tous les jeunes garçons et filles en situation de vulnérabilité.

LA RÉINSERTION DANS LES CADRES JURIDIQUES ET POLITIQUES INTERNATIONAUX

Résumé

Les présentes orientations s'appuient sur les cadres juridiques et politiques internationaux existants, mais apportent plus de précisions sur les modalités de mise en œuvre pratique des principes inclus dans lesdits cadres. Les cadres internationaux existant mettent en avant les principes d'unité familiale, de participation des enfants et d'une action toujours en faveur des intérêts de ceux-ci. Ils insistent sur la nécessité de faire des efforts suffisants pour réellement faciliter la réinsertion.

Ces orientations sont fondées sur des cadres juridiques et politiques internationaux existant en matière de réinsertion des enfants, notamment :

- La Convention de l'ONU sur les Droits de l'enfant (UNCRC) (UN 1989) ;
 - Orientations relatives à la protection de remplacement pour les enfants, approuvées par l'ONU en 2009 (AG ONU 2010) ;
 - Principes directeurs inter-agences relatifs aux enfants non accompagnés ou séparés de leur famille (CICR, IRC, Save the Children, UNICEF, HCR et World Vision 2004) ;
 - Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (ONU 1990) ;
 - Le Protocole relatif à la prévention et la répression de la traite des êtres humains, notamment des femmes et des enfants (UN 2000) ;
 - Normes minimales de protection de l'enfant dans le cadre des actions humanitaires (CPWG 2012).
-
- L'ensemble de ces documents insiste sur le fait que :
 - le parcours de chaque enfant est unique ;
 - les principes d'aide à la réinsertion familiale, notamment l'unité familiale, doivent toujours servir les intérêts de l'enfant et inclure la participation de celui-ci ;
 - la réinsertion n'est pas une action ponctuelle mais un processus, dont le développement implique d'importants investissements en termes de finances et d'effectifs au fil du temps ;
 - l'aide à la réinsertion implique le renforcement des liens familiaux, afin de pallier les causes sous-jacentes de la séparation ;
 - l'aide à la réinsertion peut être une entreprise extrêmement complexe, qui exige que le personnel ait une attitude ouverte et positive, ainsi que de très nombreuses cordes à son arc ;
 - la nécessité d'une aide à la réinsertion intersectorielle (et donc d'une coordination et d'une collaboration avec des collègues des domaines de l'éducation, de la santé, de l'économie et du social, etc.).

Les cadres internationaux existants offrent un point de départ utile mais ne fournissent pas assez d'informations pour relever les multiples défis associés à la réinsertion des enfants. Ce document a pour but de fournir aux acteurs de la protection de l'enfance des recommandations plus claires et détaillées.

3.

LES PRINCIPES

3.1 Priorité à l'unité familiale et la place centrale de l'enfant

Résumé

Il est essentiel de reconnaître l'importance centrale de l'unité familiale dans le bien-être et le développement de l'enfant et de faire de la réinsertion de l'enfant dans sa famille d'origine une priorité absolue. Les familles et les enfants doivent être au centre des efforts fournis en faveur de la réinsertion.

Les gouvernements, les ONG, les agences de l'ONU et autres acteurs responsables des droits des enfants doivent reconnaître l'importance centrale de l'unité familiale dans le bien-être et le développement d'un enfant. Cela signifie qu'il est essentiel de faire de la réunification entre enfants et familles d'origine une priorité absolue, tout en gardant à l'esprit qu'elle n'est pas toujours dans leur intérêt (voir la section 4.2.1 pour plus de détails sur la prise de décisions en matière de réinsertion). Ce principe est important pour plusieurs raisons.

- Comme indiqué ci-dessus et ci-dessous, la valeur de l'unité familiale est reconnue par le droit international, notamment par la CDE (ONU 1989).
- La séparation des enfants d'un environnement familial sûr et positif peut leur être extrêmement nocive. Le manque de lien avec une personne chargée de son bien-être à long terme peut nuire au développement de l'enfant (notamment cérébral) ; la séparation est généralement traumatique, et les enfants victimes d'une séparation sont souvent plus exposés aux mauvais traitements et à l'exploitation (McCall and Groark 2015).
- Les enfants séparés de leurs familles et de leurs communautés risquent de perdre une notion essentielle : leur identité culturelle et ancestrale (McCall and Groark 2015).
- Les enfants ont le droit de participer aux décisions qui les concernent ; bien que cela ne soit pas systématique, leur préférence va souvent à la réinsertion (BCN et. al 2013 ; Centre for Rural Childhood 2013).

Les familles doivent être au cœur de tous les processus de réinsertion et être impliquées dans la prise de décision à chaque étape, en développant leurs points forts et en palliant leurs faiblesses. Pour garantir la réussite de la réinsertion, il est essentiel d'investir de l'énergie tant auprès des familles que des enfants. Les enfants doivent également être au cœur des efforts de réinsertion ; il faut les écouter et agir dans leur intérêt en premier lieu. Ils doivent participer pleinement à chaque stade du processus.

3.2 Inclure la réinsertion dans un système de protection de l'enfance plus global

Résumé

Une aide sûre et efficace à la réinsertion doit être incluse dans des systèmes plus vastes de protection de l'enfance. Les éléments suivants sont requis : un financement adéquat pour contribuer à la réinsertion, une législation et des orientations claires concernant l'ensemble des étapes du processus de réinsertion, et des travailleurs de la protection de l'enfance dûment formés et en mesure d'apporter leur assistance dans ce cadre. Toutefois lorsqu'un système aussi complet n'existe pas, il faut tout de même s'efforcer de faciliter la réinsertion des enfants séparés de leurs familles. Dans tous les cas, il importe de collaborer avec chaque partie du système de protection de l'enfance, notamment les acteurs gouvernementaux, les groupes communautaires, les chefs religieux, les enfants et les familles. Il est aussi vital de collaborer avec d'autres systèmes, tels que ceux de la santé, de l'éducation, de la justice et de la protection sociale.

Les agences doivent viser des systèmes de protection de l'enfance efficaces, permettant de développer comme il se doit la réinsertion de tous les groupes d'enfants séparés de leurs familles. Elles doivent également identifier les différentes vulnérabilités des enfants et éviter de se concentrer sur des problèmes ou groupes spécifiques (par exemple, le traite des enfants ou les enfants « des rues »). Les systèmes efficaces de protection des enfants incluent les éléments suivants (African Child Policy Forum et al. 2013 ; UNICEF et al. 2012).

- **Recommandations et législations nationales** : Il doit exister des politiques claires pour tous les stades du processus de réinsertion et les domaines associés (ex : droit d'asile, travail des enfants, déclaration des naissances, identité juridique, documentation), et les gouvernements doivent travailler au développement et à l'intégration des politiques. En l'absence de recommandations et d'une législation appropriées, il appartient à la société civile de mener des actions de plaidoyer.
- **Des effectifs compétents en matière de bien-être des enfants** : Ceux-ci doivent en principe mélanger du personnel professionnel et para-professionnel, ainsi que des bénévoles des communautés⁵ ; l'important étant de bénéficier d'aptitudes particulières pour contribuer efficacement aux processus de réinsertion. Le personnel bénévole et rémunéré a besoin d'approches et de compétences professionnelles spécifiques (voir cadre 1 ci-dessous). Il est recommandé aux agences de faire particulièrement attention à la diversité de leurs effectifs (groupes ethniques, genre, orientation sexuelle, croyance religieuse). Il importe de faire des efforts pour favoriser le maintien du personnel, afin de développer des relations durables avec les enfants et les familles. Dans certains cas, il peut être nécessaire de recourir à une aide extérieure pour compléter les ressources locales.
- **Allocation des ressources adéquate et gestion fiscale** : L'aide à une réinsertion de qualité peut être coûteuse mais a souvent des effets extrêmement positifs à court et à long terme sur l'enfant et sa famille (et parfois sur l'ensemble de leur communauté). Les budgets doivent inclure l'ensemble des frais associés à la réinsertion des enfants. Si les fonds sont insuffisants, nous encourageons les organisations à mobiliser davantage de financements et à imaginer de façon proactive comment répondre aux besoins de l'enfant jusqu'à sa totale réinsertion, même si les fonds externes viennent à manquer, car il est dangereux de réintégrer un enfant sans un soutien et un suivi adéquats. Nous encourageons les donateurs à soutenir les gouvernements pour qu'ils remplissent leurs responsabilités en termes de réinsertion des enfants. Les donateurs doivent également proposer des financements flexibles, afin de permettre une réinsertion au rythme de chaque enfant, et ne doivent pas fixer des objectifs incitant à une réinsertion trop rapide, ni privilégier la quantité par rapport à la qualité. Afin de limiter la stigmatisation, de maximiser les avantages pour les populations à risque et d'éviter les éventuelles séparations, nous encourageons les agences à programmer les actions (avec autant d'avance que

6. Les effectifs des services sociaux et des services chargés du bien-être des enfants peuvent être définis comme correspondant à un panel varié de travailleurs (rémunérés ou non, rattachés ou non au gouvernement) constituant le personnel du système des services sociaux et contribuant à la prise en charge des populations vulnérables. Le système des services sociaux est défini comme le système d'interventions, de programmes et d'avantages fournis par les acteurs du gouvernement, de la société civile et des communautés pour garantir le bien-être et la protection des individus et familles en difficulté financière ou sociale. Le terme « personnel » est utilisé pour désigner l'ensemble de ces acteurs (voir <http://www.socialserviceworkforce.org/>).

possible) d'une façon qui soit profitable à tous les enfants issus de la communauté dans laquelle l'enfant retournera, et à allouer les ressources en fonction.

- **Fourniture de services et travail social** : Comme mentionné dans la section 4 ci-dessous, la réinsertion des enfants dans leurs familles exige un travail individuel avec ceux-ci, et tout un panel de services.
- **Engagement de nombreux acteurs** : Les gouvernements ont une responsabilité globale de coordination des efforts de réinsertion, qui se traduit par l'allocation adéquate des financements et l'assurance que les efforts fournis sont correctement encadrés. Les ONG, les groupes communautaires, les familles et les enfants eux-mêmes ont un rôle essentiel à jouer. Ces acteurs sont un atout pour les processus de réinsertion et sont particulièrement utiles dans les cas où les structures gouvernementales sont inadéquates ou corrompues.
- **Collaboration avec d'autres systèmes** : L'efficacité de la réinsertion étant impactée par des facteurs tels que la pauvreté et l'accès à la scolarisation, il est important de concevoir et de mettre en œuvre les programmes en collaboration avec les acteurs d'autres secteurs, tels que l'éducation, la protection sociale, la justice, le renforcement économique, la police et la santé.
- **Normes sociales de soutien** : La discrimination contre certains groupes d'enfants en réinsertion, de même que des normes ne reconnaissant pas l'importance de la famille, peuvent nuire aux efforts de réinsertion. Ceci est expliqué plus en détail dans la section 5.1.
- **Surveillance et collecte de données** : Il est essentiel de disposer de données de grande qualité sur lesquelles baser les décisions de programmation de la réinsertion. Ceci est expliqué plus en détail dans la section 6.

Si bien es esencial que los organismos trabajen para desarrollar el funcionamiento del sistema de protección del niño descrito anteriormente, la ausencia de un sistema de protección del niño bien financiado y eficaz no se debe utilizar como excusa para no apoyar efectivamente la reintegración de los niños. Se anima a los organismos a apoyarse en las ventajas que existen en todos los contextos y a encontrar formas creativas de apoyar la reintegración de los niños que respondan a las realidades locales; por ejemplo, valiéndose de grupos comunitarios o voluntarios capacitados. El ejemplo 1 a continuación proporciona detalles sobre las medidas que se tomaron para reformar el sistema de protección infantil en Camboya con el fin de apoyar mejor la reintegración de los niños.

Cadre 1 : Exemples d'aptitudes, de qualités et d'approches du personnel de terrain favorisant une réinsertion efficace

Pour permettre une réinsertion efficace, le personnel doit disposer d'un panel de compétences techniques et d'approches adéquates en termes de réinsertion. Par exemple, le personnel devra être en mesure de faire ce qui suit.⁷

- **Reconnaître la diversité**. L'expérience que font les enfants de la séparation et de la réinsertion varie énormément, en fonction de facteurs tels que l'âge, le sexe, les raisons de la séparation, les expériences vécues lors de la séparation (telles que la discrimination ethnique) et la situation de la famille sur le moment.
- **Développer un rapport chaleureux mais professionnel avec l'enfant** : Le fait de savoir qu'ils peuvent compter sur un adulte bienveillant qui les estime à leur juste valeur et leur procure un sentiment d'appartenance permet aux enfants de pleinement jouer leur rôle lors du processus et d'exprimer leurs inquiétudes. La confiance et la constance sont essentielles à la construction de cette relation.
- **Reconnaître les défis auxquels les enfants et les familles font face lors du processus de réinsertion**. Par exemple, les enfants peuvent être préoccupés par le fait de quitter le confort d'un programme doté de ressources importantes pour retrouver un foyer aux conditions

7. Cette liste est à caractère informatif et n'est pas exhaustive. Pour plus de détails sur les compétences nécessaires au personnel de terrain, voir par exemple les cadres conçus par la Global Social Services Workforce Alliance (Alliance mondiale pour le personnel des services sociaux). <http://www.socialserviceworkforce.org/system/files/resource/files/Para%20Professional%20Guiding%20Principles%20Functions%20and%20Competencies.pdf>

plus précaires, le fait de quitter leurs compagnons ou de ne plus gagner d'argent. Les familles craignent parfois un bouleversement de leur équilibre interne en raison du retour de l'enfant dans le foyer, ou d'avoir du mal à nourrir une personne supplémentaire.

- **Aider les enfants à s'exprimer** : Ce type de soutien implique d'encourager les enfants à exprimer toute inquiétude, de les rassurer sur leur capacité à prendre des décisions, de leur communiquer un sentiment d'autonomie et de contrôle sur leur vie. En particulier dans les situations où il peut être dangereux de parler en public, le personnel a pour responsabilité de créer un espace confidentiel et sécurisé. Même les très jeunes enfants et ceux ayant des handicaps affectant leur capacité d'expression sont capables de participer aux prises de décision ; les responsables devront toutefois fournir au personnel davantage de temps et d'outils pour rendre cela possible.
- **Identifier et développer les points forts** : Aider les enfants, les familles et les communautés à identifier leurs propres ressources, humaines et financières, et à mettre en place une stratégie de développement de celles-ci.
- **Développer l'appropriation par les acteurs locaux** : Il est essentiel de stimuler la responsabilité de la communauté concernant l'enfant qui revient. Cela peut se traduire de nombreuses façons : par exemple, les champions locaux peuvent parler de la réinsertion, l'entourage peut soutenir des familles et des enfants en particulier, et/ou les chefs religieux et des communautés peuvent remplir des rôles spécifiques. Il est important de prendre en compte le fait que stigmatisation risque de nuire à la réinsertion et que l'engagement de la communauté est particulièrement important de ce point de vue.
- **Agir en fonction des cultures**. Il est important d'identifier des solutions qui tirent parti des méthodes locales de prise en charge et de protection et qui correspondent aux valeurs et aux croyances des enfants, des familles et des communautés. Le personnel devra être en mesure de négocier des solutions de façon prudente si jamais l'intérêt de l'enfant s'oppose aux valeurs ou pratiques culturelles.

Además, el personal necesitará ciertas cualidades para trabajar bien con los niños que se reintegran, incluyendo la empatía, el respeto, la paciencia, la perseverancia y la flexibilidad.

Exemple 1 : Développement des systèmes de protection de l'enfance afin de favoriser la réinsertion au Cambodge

Au Cambodge, l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a financé l'UNICEF et l'ONG Friends International pour collaborer avec le gouvernement du Cambodge, afin de développer et renforcer les systèmes de protection de l'enfance favorisant leur réinsertion au sein des familles. Les modifications apportées incluaient : le développement des politiques, des orientations et de la recherche en faveur du retrait des enfants des institutions et de leur réinsertion dans les familles ; une cartographie étendue en vue de la réglementation des structures d'accueil ; le développement de solides réseaux de prestation de services et de consultations de référence en termes de réinsertion des enfants ; et l'augmentation des capacités des effectifs chargés du bien-être des enfants pour favoriser la réinsertion. Une étude de ce travail a montré qu'il est essentiel d'engager et de former du personnel en matière de bien-être social, car sans travailleurs sociaux directement affectés à la réinsertion, aucune préparation adéquate ni aucun suivi ne peut avoir lieu. Il peut être utile de reformer le personnel travaillant dans les structures d'accueil, car il est susceptible d'avoir établi de forts liens avec les enfants et parfois de freiner les efforts fournis en matière de réinsertion, s'il estime qu'il n'est pas dans son intérêt de voir tous les enfants rentrer chez eux et que les structures soient fermées. L'étude a également montré que les organisations de la société civile peuvent jouer un rôle essentiel dans la réinsertion, lorsqu'il existe un manque d'investissement dans les services d'État. La mise en place d'un réseau d'organisations de la société civile peut : faciliter la fourniture de services pour les enfants en réinsertion avec un fort éloignement ; permettre de partager des connaissances acquises et de nouer des relations de confiance plutôt que de compétition, qui aident aux processus de consultation de référence (Consultation des marchés émergents pour l'USAID 2015).

3.3 Adopter une approche axée sur les droits

Résumé

Tous les efforts fournis pour favoriser une réinsertion sûre et efficace doivent inclure la prise en compte de l'ensemble des droits figurant dans la CDE et les lois nationales applicables. Tous les enfants, quels que soient leur âge, leur sexe, leurs capacités ou toute autre caractéristique, ont droit à la préservation de l'unité familiale. Ils ont le droit de prendre part à toutes les décisions qui les affectent, et les décisions concernant leur réinsertion doivent toujours être prises en fonction de leurs intérêts.

La CDE a été ratifiée par pratiquement tous les pays du monde. Son préambule reconnaît le noyau familial comme le meilleur environnement où élever un enfant et comme un élément central de la société. L'article 9 stipule que les enfants ne doivent pas être séparés de leurs parents, excepté dans leur intérêt.

La CDE comporte quatre principes fondamentaux, tous liés aux efforts en termes de réinsertion et définis dans le Cadre 2 ci-dessous.

Cadre 2 : Principes fondamentaux de la CDE et de la réinsertion des enfants

- **Non-discrimination (Article 2)** : Tous les enfants ont le droit de développer l'intégralité de leur potentiel et d'être activement protégés contre toute forme de discrimination. Cela signifie que les programmes de réinsertion ne doivent discriminer aucun groupe d'enfants.
- **Intérêts de l'enfant (Article 3)** : Les intérêts de l'enfant doivent toujours constituer la priorité, pour toutes les décisions prises au cours du processus de réinsertion. Cela concerne également la question de savoir si la réinsertion elle-même est souhaitable.
- **Survie et développement (Article 6)** : Tous les jeunes garçons et filles doivent avoir accès à des services essentiels de qualité, en particulier l'éducation, afin de grandir et d'évoluer dans des conditions favorables. Cela vaut également pour la fourniture de service aux jeunes filles et garçons en réinsertion.
- **Participation (Article 12)** : Les jeunes filles et garçons ont le droit de participer activement (au vu de leur âge, maturité, intérêts, capacités d'évolution, etc.). Cela signifie que les enfants doivent pouvoir prendre part tant aux décisions concernant leur propre réinsertion qu'aux décisions collectives visant la transformation des politiques et programmes de réinsertion, afin de répondre aux besoins des enfants.

Les droits des enfants sont indivisibles et interdépendants, aucun droit ne prévalant sur un autre. Par conséquent, les agences engagées dans la réinsertion doivent reconnaître l'ensemble des droits des enfants et s'efforcer, autant que possible, de les faire respecter. De manière réaliste, il faut noter que les ressources sont souvent inadaptées et/ou que d'autres obstacles existent, ce qui rend impossible l'exercice de tous les droits simultanément. Il peut arriver que les agences doivent faire des choix difficiles concernant les droits à faire appliquer en priorité à court terme, tout en gardant comme objectif final que tous puissent être exercés.

L'une des premières étapes à réaliser est que tous les efforts soient faits pour clarifier tout problème juridique lié à l'identité et aux documents de l'enfant et de sa famille ; cela dit, selon la CDE, tous les enfants d'un territoire (quel que soit leur statut) sont éligibles à la protection de l'État et de ses représentants, ce qui inclut les services de réinsertion, avec ou sans documentation juridique.

3.4 Ne pas porter préjudice

Résumé

Tous les processus de réinsertion doivent bénéficier à l'enfant, et non lui porter préjudice. Cela inclut la prise en compte d'aspects tels que la prévention des mauvais traitements par le personnel ou d'autres parties prenantes, la stigmatisation, le consentement éclairé et la confidentialité. Toutes les agences doivent procéder à une évaluation des risques afin d'identifier et réduire les risques associés à chaque programme de réinsertion, des efforts particuliers devant être faits concernant les programmes incluant des actions de plaidoyer ou de sensibilisation. Les bénéfices de la réinsertion étant généralement nettement supérieurs aux préjudices, l'existence de certains risques ne doit pas être utilisée comme excuse pour ne pas réintégrer des enfants.

Toutes les interventions et entreprises de réunification allant dans le sens de la réinsertion doivent être bénéfiques pour les enfants et non leur porter préjudice. Les agences doivent procéder à une évaluation complète des risques afin de déterminer les préjudices pouvant découler des interventions de réinsertion et identifier les mesures de réduction des risques à prendre pour les enfants, les familles et le personnel. Ces mesures doivent inclure un plan de sécurité incluant les enfants, pour qu'ils sachent qui contacter s'ils subissent des préjudices une fois réintégrés ou en cas d'échec de réinsertion. Les enfants doivent être impliqués dans les discussions sur les risques, car ils peuvent avoir des idées importantes à exprimer. Les bénéfices de la réunification étant généralement nettement supérieurs aux préjudices, l'existence de certains risques ne doit pas être utilisée comme excuse pour ne pas réunir des enfants et leurs familles.

Des efforts doivent être faits pour mettre en place des systèmes appropriés de protection des enfants contre les mauvais traitements et la violence, tels que des politiques et procédures de protection de l'enfance, afin de réduire le risque que le personnel ou d'autres parties prenantes ne maltraite(nt) des enfants à quelque stade que ce soit du processus de réinsertion. Un système de plainte doit être établi, pour que les enfants puissent exprimer leurs problèmes.

Tout au long du processus, le consentement éclairé garantit que chaque enfant et sa famille comprennent et acceptent les stratégies et aides à la réinsertion. Il est donc important d'être clair quant aux services proposés, et aux réglementations qui leurs sont applicables (ex : protocole de confidentialité), aux bénéfices et aux risques, pour pouvoir ensuite obtenir la permission du parent/tuteur et de l'enfant pour poursuivre. Il est très important de consulter régulièrement les enfants et de systématiquement s'assurer d'avoir leur accord. Par exemple, il est important d'obtenir un consentement éclairé :

- Al au début de la fourniture d'un service ;
- lorsque l'agence commence à collecter et stocker des informations personnelles sur l'enfant et la famille
- lorsque le personnel partage des informations avec un nouveau fournisseur de services (consultation de référence) ;
- lorsque l'enfant passe à une nouvelle étape du processus de réinsertion.

Par ailleurs, les travailleurs peuvent tenter de convaincre les parents lorsqu'une éventuelle réinsertion est dans l'intérêt de l'enfant, mais doivent accepter la décision de l'enfant ou du parent/tuteur de refuser la réunification de la famille le cas échéant (voir 4.2.1). Le travailleur social doit prendre le point de vue de l'enfant au sérieux mais également ses capacités d'évolution lorsqu'il détermine les intérêts de l'enfant. Les mesures prises doivent permettre de conserver des dossiers de manière confidentielle. Les agences doivent décider avec précaution des informations à communiquer à la famille et à l'enfant. Par exemple, si un diagnostic a établi que l'enfant était VIH positif ou atteint de problèmes mentaux mais ne veut pas que ses parents/tuteurs le sachent, par peur d'être rejeté, ou en cas de problèmes familiaux susceptibles d'affecter l'enfant. Les agences doivent s'assurer que le personnel dispose du temps et des capacités nécessaires pour discuter de ces problèmes avec délicatesse, et qu'il comprenne parfaitement les préoccupations de l'enfant comme de la famille. Bien que dans l'idéal les informations ne doivent être communiquées qu'avec le consentement de l'enfant, dans certains cas il peut être nécessaire de le faire sans ce consentement, dans le

propre intérêt de l'enfant (ex : pour s'assurer que les médicaments soient pris régulièrement). Le personnel doit alors expliquer prudemment à l'enfant que ses parents/tuteurs seront mis au courant et l'aider à faire face aux conséquences.

Lorsque les programmes de réinsertion impliquent des actions de plaidoyer, une sensibilisation ou des campagnes médiatiques, il importe de prendre en compte les risques associés à l'implication de l'enfant. Les jeunes filles et garçons peuvent être rendus vulnérables par le fait de devoir argumenter face à des groupes forts ou de révéler des anecdotes personnelles sur des plateformes publiques. Il convient de bien évaluer les intérêts de l'enfant avant de prendre ces mesures.

3.5 Implication de diverses parties prenantes

Résumé

Il est essentiel d'impliquer diverses parties prenantes dans le processus de réinsertion, notamment les enfants, les familles, les communautés, les écoles, les médias, les acteurs gouvernementaux, les organisations non gouvernementales et le secteur privé. La cartographie et la coordination de la réinsertion et des services associés sont importantes pour une collaboration efficace.

Es importante hacer un buen mapeo de las entidades relevantes en el proceso de reintegración para identificar fortalezas y brechas. Este mapeo puede incluir a los mismos niños, familias, comunidades, líderes religiosos, organizaciones basadas en la fe, escuelas, medios de comunicación, el sector privado y organismos gubernamentales y no gubernamentales. A continuación, en el Cuadro 3, se pueden encontrar otros detalles de las funciones desempeñadas por estos grupos.

Cadre 3 : Rôles des différentes parties prenantes dans le processus de réinsertion

- **Enfants** : Aider les enfants à déterminer leurs points forts et leurs besoins est essentiel au succès des programmes de réinsertion. Les enfants peuvent s'entraider et mettre en avant la nécessité de changements importants afin de traiter les causes profondes de séparation, ou prôner davantage d'investissements dans la réinsertion.
- **Familles** : Les familles ont pour mission fondamentale de s'occuper des enfants ; par conséquent, un éventuel retour à l'environnement familial implique un engagement actif de leur part. De même que les parents et les autres personnes s'occupant de l'enfant, il est essentiel que les frères, les sœurs et les autres membres de la famille participent aux processus de réinsertion. Les agences doivent avoir pour but de développer les points forts des familles, d'identifier et de renforcer les attitudes et comportements positifs.
- **Gouvernement** : Le gouvernement national est responsable de la protection de tous les droits des enfants et a pour mission ultime d'assurer la sécurité et l'efficacité de la réinsertion, par le biais des lois et politiques, de la fourniture de services, et grâce à un financement et un recrutement appropriés quant aux processus de réinsertion. Il est aussi responsable du fonctionnement et de l'efficacité du système judiciaire, qui doit être indépendant et composé de membres dûment formés, car celui-ci joue un rôle important dans la réinsertion de certains groupes d'enfants. Les gouvernements assurent les services tels que l'éducation, la santé et la protection sociale, qui sont cruciaux pour la réussite de la réinsertion.
- **Communautés et chefs religieux** : Les communautés (notamment les groupes confessionnels) peuvent jouer un rôle clé dans la réduction de la stigmatisation et de la discrimination qui touchent de nombreux enfants réintégrés, et dans leur protection contre d'autres mauvais traitements, négligence et d'exploitation. Toutefois, un engagement efficace peut impliquer des

changements sociaux, les normes existantes étant susceptibles de perpétuer la stigmatisation, la discrimination et la maltraitance causées aux enfants. Les chefs religieux et laïques, ainsi que les systèmes de protection des enfants communautaires, peuvent jouer un rôle significatif et apporter un niveau de soutien adapté.

- **Écoles** : Comme indiqué dans la section 5, la reprise ou le début de la scolarité peut être un élément clé du processus de réinsertion. La formation du personnel et des autres apprenants peut s'avérer essentiel pour garantir que les nouveaux apprenants se sentent acceptés, et le personnel scolaire peut aider à l'encadrement et faciliter la réinsertion des enfants.
- **Organisations non gouvernementales (ONG) et organisations confessionnelles (OC)** : Ces agences mettent généralement au point des pratiques innovantes qui sont ensuite applicables à la programmation gouvernementale, et offrent une assistance technique et une formation aux départements gouvernementaux ; lorsque cela est nécessaire, elles font pression sur les gouvernements pour protéger les droits de réinsertion des enfants. Elles doivent toutefois rendre des comptes aux enfants et à leurs familles et leur fournir régulièrement des occasions de s'exprimer sur le soutien et les services proposés. Les ONG et les OC peuvent informer les enfants et les familles concernant les services gouvernementaux, et sont parfois elles-mêmes les fournisseurs directs de services clés, tels qu'une éducation informelle ou des cours d'éducation parentale.
- **Agence des Nations Unies** : Les agences de l'ONU peuvent servir de catalyseur de changement pour les enfants. Elles peuvent présenter aux gouvernements nationaux de nouvelles idées venant d'autres endroits du monde, et mobiliser des ressources et de l'expertise technique. En tant qu'entités multilatérales, les agences de l'ONU sont dans une position privilégiée pour collaborer avec les structures gouvernementales nationales et régionales, plaider pour les droits des enfants et faciliter la coordination entre de nombreux acteurs.
- **Médias** : Les médias locaux sont utiles pour faire connaître aux enfants et familles les pratiques positives et/ou les risques inhérents à la séparation. Les médias peuvent œuvrer pour l'évolution des comportements et aider à lutter contre la stigmatisation et la discrimination qui touchent souvent les enfants en réinsertion. Comme indiqué ci-dessus (voir section 3.4), toute intervention des médias doit se faire dans le respect de normes éthiques strictes.
- **Donateurs** : Les donateurs ont un rôle important à jouer, celui d'assurer des financements appropriés à la réinsertion, ainsi que le financement de campagnes de plaidoyer encourageant l'évolution des politiques et l'augmentation des investissements en matière de réinsertion. Les sommes allouées par les donateurs à la réinsertion et leurs attentes concernant les bénéficiaires des subventions peuvent avoir un très fort impact sur le succès de ces programmes. Par exemple, comme mentionné précédemment, si les donateurs exigent que la réinsertion se fasse dans des délais inappropriés ou que les programmes soient appliqués simultanément à un grand nombre d'enfants en utilisant des ressources limitées, la réinsertion risque d'être précipitée, de ne pas répondre aux besoins des enfants et de les mettre gravement en danger.
- **Secteur privé** : Le secteur privé peut faciliter les processus de réinsertion de nombreuses façons, notamment en servant de fournisseur de service, par des dons de biens en nature ou en aidant les familles à générer davantage de revenus. Mais il peut aussi nuire aux processus de réinsertion : par exemple en empêchant les enfants qui travaillent et sont séparés de leurs familles de rentrer chez eux. Il arrive aussi que des orphelinats aient uniquement un but lucratif et qu'ils déconseillent la réinsertion, car non avantageuse d'un point de vue commercial. Bien sûr, même les personnes en charge de structures d'accueil à but non lucratif peuvent avoir un intérêt personnel à empêcher la réinsertion si leurs sources de financement dépendent du nombre d'enfants dont elles s'occupent.

De nombreux autres acteurs (police, professionnels de santé, enseignants, etc.) ont une bonne connaissance de leur communauté et ont accès à des ressources socio-économiques inexploitées, susceptibles de faciliter la réinsertion.

Il n'est pas toujours possible pour une agence seule de fournir l'ensemble des services dont ont besoin un enfant et sa famille, par exemple si la famille vit en dehors de la zone de service de l'organisation ou si la famille ou l'enfant a de nombreux besoins ou, au contraire, un besoin très spécifique. Nous incitons fortement les agences à la collaboration, afin d'être en mesure de répondre à tous les besoins de l'enfant. Ceci implique :

- **de tenir des réunions régulières afin de coordonner** le partage des informations du programme et des protocoles de consultation de référence, ainsi qu'un encadrement et des évaluations de l'ensemble du système (voir section 6) ;
- **de trouver des moyens éthiques efficaces de partager les informations sociales**, et d'envisager des initiatives de programmation conjointes.

Les différents acteurs peuvent également coordonner leurs efforts pour permettre des modifications de politique et de structure plus importants, en vue d'une réinsertion efficace (voir exemple 2 ci-dessous). Les agences internationales ont la responsabilité particulière d'assurer la coordination entre les gouvernements nationaux et les acteurs locaux, pour garantir que les systèmes existants soient renforcés et ne soient ni reproduits, ni fragilisés.

Exemple 2 : Collaboration pour l'évolution des politiques de réinsertion au Brésil

Le Groupe de travail national brésilien pour le droit à la vie en famille et en communauté (The Brazilian National Working Group for the Right to Family and Community Living) a été créé par l'ONG brésilienne Associação Brasileira Terra dos Homens (ABTH) et l'UNICEF. Il s'agit d'un réseau d'agences gouvernementales, d'ONG et d'agences de l'ONU préconisant l'évolution des politiques et des pratiques afin d'empêcher la séparation des familles et de favoriser la réinsertion. Le réseau attribue son succès à trois facteurs principaux. Tout d'abord, le rassemblement de parties prenantes avec suffisamment d'autorité pour mettre en œuvre des modifications et la légitimité conférée par des décennies de travail de soutien aux familles. Deuxièmement, le travail qui a permis de fournir des preuves du succès de sa programmation et de les montrer lors de séminaires à travers tout le pays, au cours desquels sont fournis des conseils pratiques pertinents. Enfin, les recommandations nationales et globales ont été adaptées et étendues afin de développer des réponses et des politiques locales adaptées, que toutes les parties prenantes clés se sont appropriées, ce qui a permis de renforcer les engagements en termes d'efforts de réinsertion (ABTH 2011).

TRAVAILLER AVEC CHAQUE ENFANT ET FAMILLE

Une réinsertion réussie implique un travail prudent et souvent intensif auprès des enfants et des familles, afin de déterminer si la réinsertion est appropriée, préparer l'enfant et la famille, les réunir et fournir un soutien de suivi. Cette section débute par un examen de l'approche du travail social concernant ce soutien individuel, pour ensuite étudier chaque stade de réinsertion l'un après l'autre. Le travail individuel effectué avec les enfants et les familles est toujours important, mais il doit être complété par un travail plus large avec les écoles, les communautés et les décideurs politiques, afin de réaliser les changements de plus grande échelle nécessaires à une réinsertion efficace (voir Section 5).

4.1 Travail social et rythme du processus de réinsertion

Résumé

La réinsertion ne constitue pas un acte isolé, mais un processus étendu dans le temps, impliquant une préparation et des activités de suivi importantes. Le temps nécessaire devra être consacré à chacun des stades du processus, si l'on souhaite que la réinsertion progresse à un rythme respectueux des besoins de l'enfant et de sa famille. Les enfants et les familles se verront assigner un travailleur social, chargé de les aider tout au long du processus qui devra être documenté dans un dossier unique.

La réinsertion ne doit pas être considérée comme un événement ponctuel mais comme un processus à long terme incluant différentes phases, notamment une préparation et un suivi importants, ainsi que des services de soutien appropriés à fournir aux familles et aux enfants à chaque étape du parcours. Le déroulement dans le temps doit convenir à l'enfant et à sa famille, sachant que l'allongement du temps nécessaire à une étape du processus (par exemple, la planification du soutien à la réinsertion) ne doit pas se faire au détriment d'une autre étape (par exemple, le suivi après réunification de la famille et de l'enfant). Les besoins des enfants et des familles varient grandement, il est déconseillé d'instaurer des restrictions rigides par rapport au temps nécessaire au processus de réinsertion dans son ensemble ou à une étape particulière du soutien de ce processus.

En matière de soutien des enfants lors des différentes étapes du processus de réinsertion, le travail social est une approche clé.⁸ Il implique l'assignation d'un travailleur social à l'enfant et à sa famille (ou, dans certains cas, d'un travailleur pour l'enfant et d'un autre pour la famille) qui offrira un soutien individualisé et documentera le processus. Le travail social permet aux enfants et aux familles de développer des relations de confiance et de bénéficier d'un soutien fondé sur une compréhension approfondie de leurs besoins spécifiques. Cette documentation du processus implique que, si nécessaire, un cas peut être confié à une autre agence ou un autre travailleur social (ex : si la réinsertion est transfrontalière, en cas de distance importante, ou d'absence du personnel). Souvent, les travailleurs sociaux ne fournissent pas eux-mêmes tous les services ni tout le soutien aux enfants et aux familles mais sont en mesure de transmettre des informations de ce point de vue et de faire intervenir d'autres fournisseurs. L'exemple 3 évoque l'utilisation du

8. TPour des conseils pratiques sur nombre des étapes et problèmes mentionnés dans cette section (à savoir : consentement éclairé, gestion des données), voir Inter-Agency Guidelines for Case Management and Child Protection (CPWG 2014).

travail social lors de la réinsertion d'enfants séparés de leurs familles par la distance au Népal.

Si à un quelconque stade il s'avère que la réinsertion n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, le processus doit être interrompu. Lorsqu'elle est dans l'intérêt de l'enfant, le personnel doit maintenir le contact avec la famille autant que possible et éventuellement évaluer régulièrement si elle reste appropriée ou non. Le cas échéant, les agences doivent chercher d'autres solutions de prise en charge temporaires (telles que les familles d'accueil ou l'indépendance supervisée), puis, si la réinsertion est abandonnée, un placement dans une nouvelle famille permanente, par adoption ou *kafala*.⁹

Exemple 3 : Travail social lors de la réinsertion d'enfants séparés de leurs familles par la distance au Népal

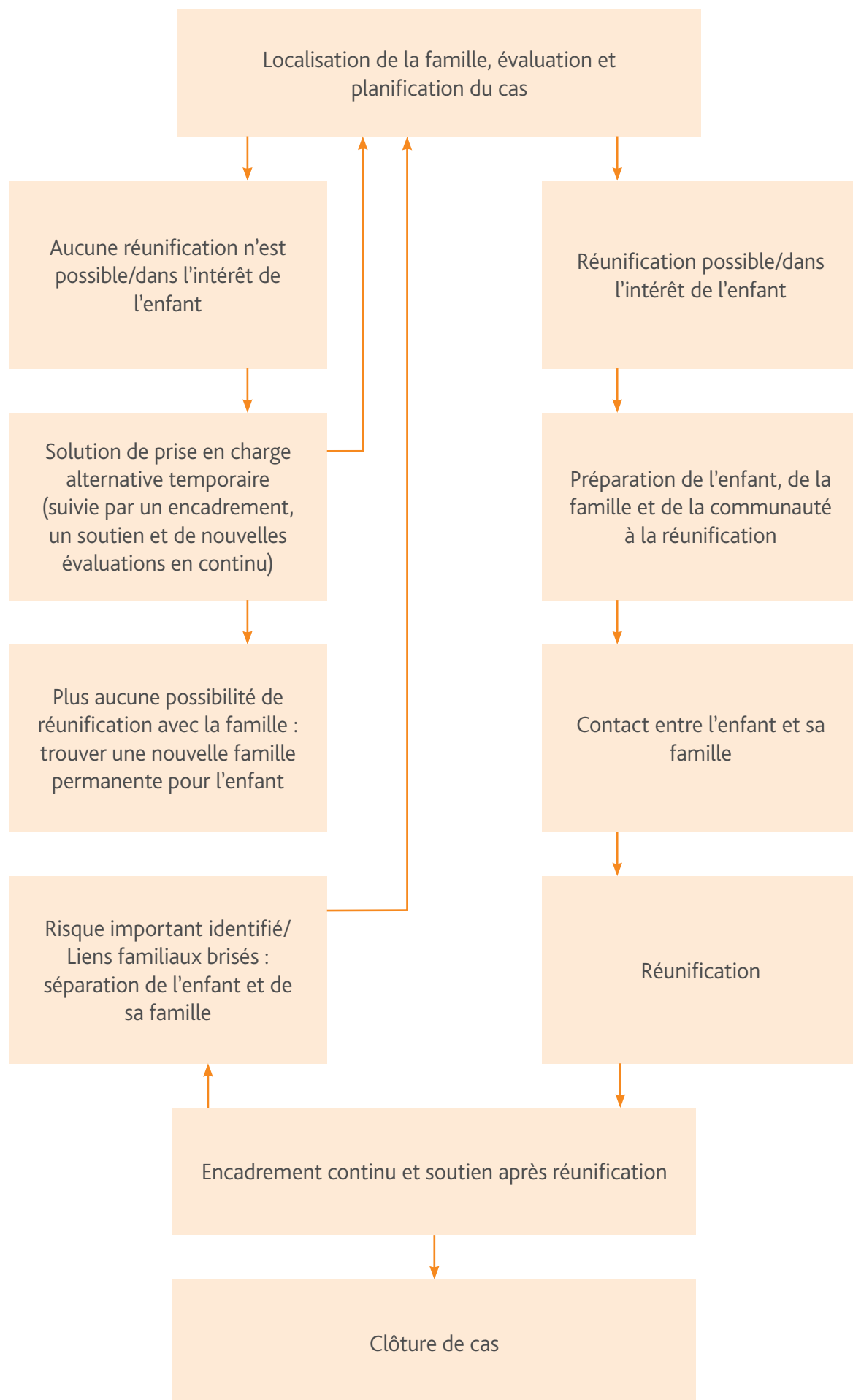
Au Népal, l'ONG internationale Next Generation Nepal (NGN) et son partenaire népalais The Himalayan Innovative Society (THIS) réintègrent fréquemment des enfants victimes de trafic dans leurs villages, ce qui exige des voyages de plusieurs jours à pied et/ou en bus depuis Katmandou. Avant le retour des enfants chez eux, de nombreuses visites sont faites pour évaluer les conditions des familles et des communautés en général. On encourage les membres de la famille à rencontrer les enfants dans des endroits neutres, proches de centres de transit, et les enfants se rendent chez eux, d'abord sous supervision, puis librement. Une fois qu'ils sont rentrés dans leurs villages, les responsables de la réinsertion procèdent à des visites de contrôle. Ces enfants ont souvent été séparés de leurs familles pendant des années et ont parfois oublié les langues et les traditions locales. Ils ont parfois subi des violences au sein de leur famille et en ont été séparés, et il arrive que des membres de celle-ci ou de la communauté aient été complices du trafic dont les enfants ont été victimes. Dans de telles situations, THIS et NGN affirment qu'il n'existe aucune solution rapide et que des face-à-face de contrôle et une réinsertion supervisée sont essentiels.

Le travail de THIS et NGN montre également que la réinsertion en cas d'un éloignement significatif doit être faite en tenant compte non seulement de l'éloignement physique, mais aussi des différences de culture, des conditions de vie et de l'accès aux services entre les communautés d'où viennent les enfants et les endroits où ils ont vécu séparés. Par exemple, lors de la préparation des enfants à la réinsertion, les agences tentent d'aider les enfants à se rappeler les langues et les traditions de leurs communautés d'origine, à cuisiner et manger comme ils le feront chez eux, et à revenir vers le système scolaire national. Sachant que les services de santé et de réadaptation seront probablement faibles, voire inexistantes dans les villages isolés, des efforts sont faits pour faciliter la mobilité des enfants physiquement handicapés et fournir une assistance quant aux problèmes de santé à long terme avant leur retour (Lovera et Punaks 2015).

4.2 Les étapes du processus de réinsertion

Cette section s'attache à l'étude de chacune des différentes étapes de soutien au processus de réinsertion, indiquées dans le schéma 1 La réinsertion ne suit pas toujours un processus linéaire, et les enfants et les familles doivent parfois repasser une ou plusieurs fois par une même étape.

9. Voir Guidelines for the Alternative Care of Children (UN GA 2010) et The implementation and operation of the 1993 intercountry adoption convention: Guide to good practice (HCCH 2008).



4.2.1 Localisation, évaluation et planification

Résumé

Dans un premier temps, un membre du personnel dûment formé devra évaluer le bien-être de l'enfant, identifier tout signe de mauvais traitement, de violence, d'exploitation ou d'abandon et réagir rapidement.

Il est essentiel de procéder à des examens plus détaillés des situations des enfants, de leurs familles et de leurs communautés, afin de déterminer si la réinsertion est dans l'intérêt de l'enfant. À ce stade, il importera d'identifier les risques associés à la réinsertion, ainsi que les ressources dont disposent les enfants et leurs familles, le tout au regard du bien-être général de l'enfant. Les enfants et leurs familles doivent avoir assez d'informations pour prendre leurs décisions en connaissance de cause.

Une fois que l'on aura décidé de poursuivre le processus de réunification, il importera de préparer un plan fixant des objectifs et des stratégies faisant l'unanimité, pour répondre au besoin de l'enfant et de sa famille de bénéficier d'une réinsertion efficace et en toute sécurité. Une conférence sur le cas familial peut être un outil efficace de développement d'un plan, qui garantira que chacune des personnes impliquées dans le processus de réinsertion ait des attentes réalistes et que les capacités et les engagements au sein de la famille soient pris en compte.

Évaluation de la situation de l'enfant

Une évaluation individuelle doit avoir lieu pour chaque enfant, afin d'identifier ses besoins spécifiques, susceptibles de varier selon l'âge, le sexe et les expériences vécues pendant la séparation. Ce processus d'évaluation est expliqué plus en détail dans le cadre 4 ci-dessous. Il peut être utile de définir des critères d'évaluation en fonction des situations, prenant en compte des facteurs pouvant affecter la réinsertion de groupes d'enfants spécifiques ; cela doit être fait en consultant les enfants et les familles. Un exemple de ces critères (en Tanzanie) est fourni dans l'exemple 4 ci-dessous.

Localisation de la famille et détermination des intérêts

Dans les situations d'urgence ou les situations courantes, un travail de longue haleine est souvent nécessaire pour localiser la famille d'un enfant. La localisation doit être effectuée après la première évaluation de la situation de l'enfant et peut inclure l'identification et la localisation des membres de la famille susceptibles de s'occuper de l'enfant à travers différentes zones ou pays. De nombreux conseils quant aux méthodes de localisation des familles sont disponibles ailleurs (voir par exemple Save the Children 2013).

Dans certaines situations, il peut être juridiquement obligatoire de procéder à une Détermination des intérêts (BID) ; l'évaluation adéquate des intérêts de l'enfant étant toujours recommandée, les outils BID peuvent être utiles au processus d'évaluation global. Les points clés de ce processus sont : la création d'un panel d'experts BID chargés de vérifier les recommandations du travailleur social et de prendre la décision finale ; l'établissement de Procédures de fonctionnement standard pour les acteurs importants de la protection de l'enfance (gouvernement, ONG locales et internationales, agences de l'ONU, etc.) ; l'accord quant aux formulaires courants et à la gestion des données ; l'accord quant aux situations dans lesquelles un processus de décisions collectives/de groupe simplifié peut être utilisé (HCR 2008 et 2011).

Cadre 4 : Détail des bonnes pratiques lors de l'évaluation de la situation de l'enfant

- **S'assurer que le bien-être de chaque enfant soit rapidement évalué par du personnel dûment formé.** Tout problème de santé physique ou mental (à savoir : détresse psychologique ou émotionnelle, signes de mauvais traitement ou traumatisme) doit être pris en charge de façon appropriée ; les enfants handicapés peuvent avoir besoin d'un soutien particulier.
- **Créer un lien de confiance entre l'enfant et le travailleur social.** Laisser aux enfants le temps d'apprendre à connaître les travailleurs sociaux afin qu'ils leur fassent assez confiance pour leur parler de leurs expériences, de leurs peurs et de leurs désirs. À aucun moment du processus l'enfant ne doit se sentir contraint de rentrer chez lui. Si cela est possible et recommandé, les effectifs du personnel doivent permettre que les enfants soient aidés par une personne de même sexe s'ils le souhaitent, et qui parle leur langue maternelle.
- **Évaluer l'environnement de l'enfant sur le moment,** en prenant en compte les conséquences positives et négatives d'un retrait de l'enfant de cet environnement ; en parler avec l'enfant et les personnes qui s'occupent de lui. Toutes les actions menées doivent garantir la sécurité de l'enfant et son développement continu.
- **Prendre en compte tous les aspects du bien-être de l'enfant et les ressources nécessaires à la réussite de sa réinsertion :** Prendre en compte le bien-être physique, éducatif, comportemental, social, émotionnel, spirituel, relationnel et matériel de l'enfant. Définir les points forts de l'enfant dans le processus de réintégration et les ressources/le soutien éventuellement nécessaires à la réussite de sa réinsertion.
- **Se demander si les enfants doivent être impliqués dans des poursuites judiciaires à l'encontre des personnes qui les ont exploités/maltraités, en évaluant attentivement le pour et le contre.** Poursuivre les trafiquants ou autres criminels qui exploitent ou maltraitent les enfants peut être important pour que ces derniers obtiennent justice et pour éviter la séparation. Mais le fait d'être impliqués dans un tel processus peut être néfaste à leur réinsertion. Les dossiers judiciaires restent parfois ouverts pendant des années, ce qui retarde parfois le retour dans les familles (car il est parfois juridiquement exigible que les enfants demeurent sous la tutelle de l'État tant que l'affaire n'a pas été résolue) et fait parfois revivre aux enfants des expériences traumatisantes alors qu'ils se réhabituent à leurs communautés et commencent à aller mieux. Le fait que les affaires judiciaires soient au centre de l'attention publique, tout comme la simple association à ces procédures, peut laisser des stigmates. L'intérêt de l'enfant doit toujours être la priorité.
- **Adopter plusieurs points de vue lors de l'évaluation de la situation d'un enfant.** Ex : celui de l'enfant, des travailleurs sociaux, des enseignants, de la famille au sens large, etc.

Exemple 4 : Critères d'aide utilisés en Tanzanie lors de la réunification entre enfants et familles

En Tanzanie, Railway Children a mis au point des critères d'aide pour déterminer si un enfant est prêt à quitter la rue et à intégrer un centre de transit, puis si cet enfant est prêt à revenir dans sa famille. Dans la plupart des cas, ces critères sont remplis grâce au soutien émotionnel, relationnel et comportemental apporté à chaque stade du processus.

Critères permettant de faire passer un enfant de la rue à un centre.

L'enfant :

- s'engage et est volontaire
- comprend ce qu'il a à gagner et à perdre en quittant la rue
- comprend quelles seront les conditions du centre et quels sont les objectifs de ce dernier à son égard
- comprend ce que l'on attendra de lui au centre, à savoir l'accomplissement de tâches quotidiennes, qu'il participe à des cours, un certain comportement, etc.
- est capable de suivre des règles et des instructions dans une certaine mesure et d'accepter

l'autorité

- est capable de respecter et d'interagir de façon positive avec d'autres enfants et avec des adultes
- est coopératif
- est capable de prendre soin de son hygiène personnelle (en fonction de son âge)
- est capable de respecter la notion de propriété
- a prouvé avoir moins souvent des comportements dangereux
- n'est pas toxicomane ; s'il se drogue régulièrement, il doit avoir fait des efforts pour réduire sa consommation.

Critères pour faire revenir un enfant dans sa famille.

Outre les critères ci-dessus, l'enfant :

- reconnaît l'importance de la famille et ce qu'il a à gagner en vivant avec sa famille
- s'engage à retourner dans sa famille pour vivre avec elle
- est capable, dans une certaine mesure, de se réintégrer dans sa famille, et comprend ce que l'on attendra de lui.

Critères pour que la famille puisse accueillir de nouveau son enfant.

La famille :

- est désireuse que l'enfant revienne parmi elle et s'engage à l'accepter et à prendre ses responsabilités concernant les problèmes à résoudre
- les parents/tuteurs comprennent ce qui est arrivé à l'enfant et en quoi cela a affecté son bien-être et son comportement
- les parents/tuteurs pensent régulièrement à l'enfant et tiennent à lui
- les parents/tuteurs sont en mesure de subvenir aux besoins essentiels de l'enfant
- le foyer est sûr
- la famille est en mesure d'identifier les besoins et les droits de l'enfant
- un espace physique a été préparé pour l'enfant (endroit où dormir, etc.).

Entre l'enfant et la famille :

- ils ont résolu, au moins en partie, les problèmes qui ont conduit l'enfant à s'enfuir
- les échanges entre l'enfant et la famille sont positifs

Source : Railway Children Africa : Procédures de fonctionnement standard (2016)

Évaluation de la situation de la famille

Une fois que les parents ou d'autres membres de la famille ont été localisés, une évaluation de la situation familiale doit avoir lieu. La famille doit être traitée de façon digne et respectueuse, en prenant en compte les points forts et les faiblesses du noyau familial comme de la famille plus éloignée. Le modèle de base comprend une évaluation préliminaire :

- des facteurs de risque affectant la sécurité et le bien-être de l'enfant, ainsi que les modifications à apporter ;
- les points forts et la résilience de la famille, notamment des frères et sœurs ;
- la perception par les membres de la famille des raisons de la séparation et autres problèmes éventuels ;
- dans quelle mesure la famille est prête/capable de changer ;
- la capacité de la famille à s'occuper de l'enfant ;
- la situation économique de la famille.

Il est crucial que les agences soient prêtes à tout moment à faire face à l'éventualité de violences domestiques ou sexuelles à l'encontre de tout enfant du foyer, et à réagir à toute révélation ou préoccupation exprimée à quelque stade que ce soit du processus de réinsertion. Le personnel doit connaître les signes de ce type de

violence et de maltraitance et être formé de façon à prendre immédiatement des mesures efficaces. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles tous les enfants du foyer doivent être impliqués lors de l'évaluation de la situation familiale.

Comme les enfants, les familles ont le droit de faire un choix concernant la réinsertion et ne doivent pas être forcées d'accueillir les enfants si elles ne sont pas prêtes. Les familles doivent bénéficier d'informations claires et précises, pour pouvoir décider en connaissance de cause.

Évaluation de la situation de la communauté

Comme expliqué plus en détail dans la section 5.1, les communautés jouent un rôle essentiel dans la réinsertion des enfants, et il est important d'évaluer leur capacité à soutenir ceux-ci et leurs familles, et à faire face à la stigmatisation et à la discrimination auxquelles ils peuvent être confrontés. Les risques liés à la communauté globale doivent également être évalués. Par exemple : faibles niveaux de services fournis, notamment un accès limité à l'éducation ; degrés élevés de violence ou de criminalité, ou encore la probabilité que les enfants soient stigmatisés par les membres de la communauté.

Mise en place d'un plan

Un plan individualisé établit une stratégie permettant de répondre aux besoins de l'enfant et de la famille et capitaliser sur leurs forces, définies lors de l'évaluation. Les principes mentionnés dans le cadre 5 ci-dessous sont proposés comme base de ce type de plan.

Cadre 5 : Principes de développement d'un plan

Les plans doivent prendre en compte le fait que :

- tous les enfants et toutes les familles ont des points forts ;
- adéquatement soutenus, les familles et les enfants peuvent prendre des décisions en connaissance de cause quant au bien-être et à la protection de l'enfant ;
- les résultats globaux sont meilleurs lorsque les enfants et leurs familles sont au cœur du processus de prise de décision.

Les plans doivent aussi :

- être communiqués à tous les membres de la famille et reconnus par signature ou assimilé ;
- identifier les ressources sur lesquelles la famille peut compter, notamment les services ou le soutien au sein de la communauté ;
- définir des objectifs spécifiques, mesurables, limités dans le temps, utilisables comme outil de contrôle des progrès, notamment avant la clôture du cas ;
- couvrir tous les aspects importants en termes de bien-être et les indicateurs d'évaluation associés ;
- être mis au point avec la sécurité et la vie privée des enfants à l'esprit ; et
- inclure des informations/mesures d'urgence pour que les enfants et les familles sachent qui contacter en cas d'échec du plan et de rupture des relations.

Nous encourageons les agences à utiliser une approche en équipe lors de la mise au point d'un plan, car cela stimule la créativité et améliore la prise de décision ; cela nécessite néanmoins de l'ouverture et de l'honnêteté de la part des membres de l'équipe. Si possible, encourager l'enfant à choisir une partie de l'équipe de soutien, en proposant à des personnes hors du noyau familial et de l'agence principale de participer.

Lorsque cela est possible, en particulier lorsque la situation est complexe, il est recommandé d'organiser une rencontre entre l'enfant et les membres de la famille. Cela peut être fait sous forme de « conférence familiale (voir cadre 6 ci-dessous), permettant aux enfants et aux membres de la famille d'établir un plan pour l'enfant, avec l'aide de professionnels. Lorsqu'il n'est pas possible ou raisonnable de rassembler tout le monde, une série de réunions individuelles peut s'avérer nécessaire. Ces réunions doivent avoir lieu en présence des personnes, bien que dans certains cas extrêmes, lorsqu'une distance très importante ou la sécurité pose problème, des discussions téléphoniques peuvent être nécessaires.

Tous les acteurs doivent être d'accord sur la fluidité des plans, lesquels doivent être révisés à des moments clés (ex : lorsqu'une date de réunification est décidée, au moment de la réunification, lorsqu'une crise au sein de la famille ou entre les fournisseurs de service a eu lieu). Les recommandations globales en matière de gestion des cas suggèrent que les plans doivent être revus tous les trois mois au moins (CPWG 2014 et AG ONU 2010). Avoir un plan bien articulé peut s'avérer essentiel à la gestion des attentes. Par exemple, les enfants nourrissent parfois de grands espoirs, espérant un retour dans une famille aimante et prospère, ou peuvent au contraire penser que rien ne peut vraiment changer ; tandis que les parents/tuteurs s'attendent parfois à une aide matérielle ou financière et s'appuient trop sur les agences si des mesures appropriées ne sont pas prises. Aider la famille à définir elle-même son plan et à prendre son avenir en main est très important (ex : en offrant un « soutien partiel », la famille payant une part d'une dépense spécifique et l'organisation le reste).

La planification des cas doit prendre en compte la garde légale de l'enfant et à quel moment celui-ci devra être confié à la famille (et à quel membre de celle-ci).

Cadre 6 : Conférences familiales

Une conférence familiale consiste en une réunion formelle réunissant les membres de la famille proche et éloignée, les professionnels responsables du bien-être de l'enfant et tous autres responsables concernés. Ce processus implique la présence d'un coordinateur/modérateur, dont le rôle est indépendant des décisions prises en termes de travail social. Une conférence familiale permet aux membres de la famille proche et éloignée d'aider à la prise de décision quant au meilleur moyen de soutenir la famille dans sa prise en charge de l'enfant. Ce processus compte quatre phases principales.

- Préparatifs importants (généralement cinq à huit semaines) impliquant le coordinateur, lequel rencontre tous les membres de la famille et fournisseurs de services qui doivent prendre part à la conférence. Le but est de préparer les futurs participants en leur fournissant des informations sur le déroulement de la conférence et sur les points forts et les problèmes identifiés par les professionnels en contact avec la famille.
- Une réunion structurée, visant la prise de décisions, lors de laquelle les professionnels informent la famille de leurs préoccupations.
- Du temps passé en famille, lors duquel celle-ci développe seule un plan d'action concernant les problèmes évoqués.
- Présentation du plan aux professionnels, qui aideront ensuite la famille à le mettre en œuvre, pourvu que les problèmes identifiés aient été traités et que l'enfant ne soit pas mis en danger (Ashley et al. 2006 and Schmid and Pollack 2009).

4.2.2 Préparation des enfants et des familles

Résumé

Les enfants et les familles ont besoin d'une préparation adéquate avant la réinsertion. Pendant la période où les jeunes garçons et les filles attendent de rentrer dans leurs familles, ils devront peut-être être placés à titre temporaire dans une structure alternative de prise en charge. Cette prise en charge doit être sûre, de grande qualité, et permettre à l'enfant d'être en relation avec une personne formée pour s'occuper de lui. Nous encourageons fortement les agences à faire de leur mieux pour s'assurer que les enfants ne restent pas bloqués dans le système alternatif de prise en charge.

Les agences doivent travailler avec les familles, afin de traiter aussi bien les causes de la séparation que les conséquences néfastes de celle-ci. Leur personnel devra s'assurer que les enfants et leurs familles aient accès à tous les types de soutien disponibles et nécessaires à une réinsertion sûre et efficace. Par exemple, un déploiement d'efforts importants peut s'avérer nécessaire pour lutter contre la violence, les mauvais traitements et le délaissement au sein des familles et renforcer l'économie des ménages. Il importe d'évaluer les besoins de l'enfant en termes de santé mentale et physique, de fournir des conseils en cas de nécessité et de garantir une assistance permanente au sein de la communauté, permettant que ces besoins soient satisfaits une fois l'enfant rentré chez lui. Enfin, il est essentiel de se mettre d'accord sur des systèmes permettant de suivre de près le bien-être de l'enfant après son retour.

Le temps investi dans la préparation et le soutien des enfants et des familles est un facteur majeur pour la réussite de la réinsertion. Le temps que cela prend varie selon des facteurs tels que le temps de séparation de l'enfant, les causes de celle-ci et les expériences de l'enfant pendant celle-ci. La réinsertion fait partie intégrante du processus de rétablissement ; il n'est donc pas nécessaire d'attendre que l'enfant et/ou la famille soient rétablis pour entreprendre une réunification.

Assurer un environnement positif avant la réinsertion

Lors de la phase préparatoire, il est important de prendre en compte l'environnement dans lequel vit l'enfant. Dans de nombreux cas, il est nécessaire de sortir les enfants de situations néfastes et de leur trouver une solution de prise en charge alternative en attendant leur réinsertion. Les agences doivent choisir le type de prise en charge le plus adéquat, en fonction d'une évaluation individuelle de l'enfant ; il peut par exemple s'agir d'un placement en famille d'accueil ou en petite structure d'accueil, ou d'une indépendance supervisée. Conformément aux recommandations globales, il convient, lorsque cela est possible, d'éviter les institutions de trop grande taille, notamment les centres de transit de type dortoir. La prise en charge doit permettre aux enfants de nouer des liens avec une même personne chargée de s'occuper d'eux (voir ONU AG 2010 pour plus de détails sur les recommandations globales en matière de prise en charge alternative).

Les enfants doivent continuer à être pris en charge de façon alternative aussi longtemps que possible pour les préparer à la réinsertion ; si cela n'est pas possible, il faudra leur trouver une nouvelle famille permanente. Toutefois, il importe de s'assurer que les jeunes filles et garçons ne restent pas pris en charge de façon alternative pendant de trop longues périodes, car il ne s'agit jamais que d'une solution temporaire, qui ne leur apporte pas la stabilité d'un foyer nécessaire au développement d'un sentiment de sécurité et d'appartenance. Le cadre 7 ci-dessous indique les mesures pouvant être prises pour garantir que la réinsertion reste l'objectif principal et préparer adéquatement les enfants à leur réinsertion pendant la prise en charge alternative.

Cadre 7 : Éléments à prendre en compte lors de la prise en charge des enfants en attente de réinsertion

- **Permettre que les enfants se mêlent aux communautés locales et ne restent pas isolés.** Quelle que soit leur prise en charge, les enfants doivent pouvoir aller à l'école près de chez eux, faire des courses dans des commerces proches, etc.
- **Équilibre entre les besoins essentiels des enfants et la mise en place d'une situation culturelle appropriée.** Les jeunes garçons et filles doivent être en aussi bonne santé et aussi bien nourris que possible avant de se retrouver dans une situation de nutrition plus incertaine. La prise en charge provisoire doit prévoir des conditions similaires à celles de la famille de l'enfant, tout en lui offrant un encadrement approprié afin de réduire le risque d'insatisfaction par rapport au cadre de vie. Les agences doivent également envisager d'aider les enfants à s'habituer au type de nourriture et de vêtements de leurs communautés d'origine (voir également l'exemple 3 ci-dessus).
- **Faire prendre chaque jour aux enfants des responsabilités et des décisions d'ordre culturel appropriées,** liées par exemple à la cuisine et au nettoyage, au choix des activités de loisir ou à l'organisation de la journée.
- **Parler ouvertement des objectifs partagés de réinsertion familiale.** Le personnel doit être préparé et à l'aise avec la nature professionnelle et temporaire de leur rapport avec chaque enfant. Bien qu'il doive obtenir la confiance de l'enfant, il doit aussi encourager celui-ci à développer ce sentiment envers leurs parents/tuteur permanents.
- **Trouver des familles d'accueil et des centres de transit aussi proches du foyer que possible.** La proximité facilite souvent le retour auprès des parents ou des tuteurs. Il existe toutefois des exceptions à cette règle générale, car pour certains enfants, être à distance de leur communauté lors de la phase préparatoire leur permet de se rétablir et de se préparer tranquillement et paisiblement. Les agences doivent faire de leur mieux pour évaluer les besoins de chaque enfant de ce point de vue.
- **Mettre au point des systèmes de résolution des conflits.** Certains enfants ayant été séparés de leurs familles sont habitués à un degré élevé d'autonomie et peuvent s'opposer aux conseils et aux limites. Les systèmes permettant d'apaiser efficacement les conflits et la colère peuvent également être utilisés au sein des communautés d'origine.
- **Développer la capacité des enfants à agir de façon autonome.** Certains enfants ayant été séparés de leurs familles ont passé de longues périodes sans autonomie ni capacité à prendre des décisions, et peuvent avoir besoin d'être encouragés pour faire de nouveau des choix concernant leur vie. Il faut par exemple s'assurer que les enfants sont impliqués dans le développement/l'évolution de leur plan de prise en charge et créer un conseil consultatif pour les enfants, chargé de faire des recommandations en termes d'informations relatives à la gestion de programme.
- **Fournir des occasions d'exprimer les émotions en toute sécurité** (ex : en dansant, en écoutant ou en composant de la musique, en créant un album, en faisant du théâtre).
- **Créer une atmosphère propice au rétablissement et à la réadaptation.** Les enfants doivent avoir régulièrement l'occasion de parler à une même personne les prenant en charge/un même travailleur social. Les enfants ayant passé de longues périodes sans prise en charge par un adulte peuvent avoir besoin d'aide quant aux comportements à adopter par rapport aux attentes de la famille et de la communauté. La répétition quotidienne et la prévisibilité permettent de donner aux enfants ayant vécu de façon chaotique pendant la séparation un sentiment de contrôle et de réduire leur anxiété.

S'attaquer à la discrimination et aux problèmes d'identité

De nombreux garçons et filles en réinsertion sont discriminés en raison de leur vécu pendant la séparation, s'ils ont par exemple été associés à des forces armées ou à un groupe criminel, exposés à une exploitation ou à des violences sexuelle(s), ont vécu une grossesse hors mariage ou ont travaillé en étant exploités. Ils peuvent aussi subir une discrimination liée à leur sexe, à un handicap, à leur séropositivité, à leur caste, leur groupe ethnique, leur orientation sexuelle ou autre. Il est essentiel de lutter autant que possible contre cette discrimination avant leur retour chez eux, pour assurer la réussite de leur réinsertion. De tels efforts requièrent de travailler avec les fournisseurs de services (voir cadre 3), les chefs religieux et les communautés dans leur ensemble (voir section 5). Cependant, la discrimination peut avoir lieu au sein même de la famille proche ou éloignée, en particulier si les enfants ont beaucoup changé lors de la période de séparation et que leur différence se traduit par de nouveaux « marqueurs », tels que des tatouages, des cicatrices, ou même la présence de leur bébé. Le personnel devra peut-être agir comme médiateur entre l'enfant et les membres de sa famille et/ou de sa communauté, en aidant ces derniers à exprimer leurs sentiments et à accepter les changements observés chez l'enfant.

Travailler avec les enfants sur les problèmes de discrimination et d'identité est également important, car le regard des autres influe souvent celui qu'ils ont sur eux-mêmes. Les enfants en réinsertion passent souvent par une sorte de transition identitaire, par exemple de l'enfant soldat à l'étudiant motivé, ou de la vie de travailleur du sexe à celle d'enfant, finalement retrouvée. Bien qu'il ne faille pas s'attendre à ce que les enfants redeviennent exactement comme ils étaient avant la séparation, si la réinsertion se passe bien, ils doivent se rendre compte que leurs anciens rôle et « identité » doivent peut-être changer.

Après des mois, voire des années de séparation, les jeunes filles et garçons peuvent avoir oublié ou réprimé leurs traditions culturelles et leurs pratiques religieuses. Il arrive qu'un enfant se soit vu imposer un changement de nom et de religion afin de lui faire oublier sa culture ou sa religion d'origine. Aider un enfant à se rappeler sa culture, sa langue et sa religion¹⁰ est important ; toutefois, cela dépasse souvent le cadre de la phase préparatoire (voir aussi l'exemple 3 ci-dessus).

Remédier à la maltraitance, au délaissement, à la violence et à l'exploitation au sein de la famille

La maltraitance, le délaissement, la violence et l'exploitation au sein de la famille sont des motifs extrêmement courants de départ des enfants de leur foyer. Bien que souvent ce soit l'enfant ayant subi la séparation qui ait été maltraité, il arrive que ce soit lui qui ait infligé des mauvais traitements, auquel cas la sécurité des autres enfants de la famille doit être prise en compte. D'autres membres de la famille auront dans ce cas été affectés par la situation. Grâce à des efforts constants, il est souvent possible de remédier à ces problèmes et de permettre à l'enfant de réintégrer sa famille en toute sécurité. Une réponse efficace implique de prendre les mesures suivantes.

- Faire passer la sécurité des enfants avant tout, notamment en envisageant de faire quitter le foyer à la personne responsable des maltraitances si nécessaire, pourvu que cela ne nuise pas davantage à l'enfant (si, par exemple, on l'en rend responsable).
- Évaluer précisément l'impact des mauvais traitements, en particulier le bien-être émotionnel et psychologique de l'enfant et des autres membres de la famille, et l'impact de la violence et des mauvais traitements sur les rapports et liens familiaux.
- S'assurer que les systèmes sont en place afin de régulièrement contrôler la situation de l'enfant et de la famille et de les soutenir après la réinsertion, et qu'il existe un plan de réaction faisant l'unanimité si jamais la situation se dégrade et que la séparation est nécessaire pour la sécurité de l'enfant ou d'autres membres de la famille.
- Recourir à des approches thérapeutiques fondées et culturellement appropriées pour les enfants ou d'autres membres de la famille en grande détresse. Le personnel adéquatement formé à ces approches thérapeutiques doit être suffisant et faire l'objet d'une supervision régulière (voir exemple 5 ci-dessous).
- Consulter les services médicaux si nécessaire.

10. Chaque enfant a le droit de pratiquer sa propre religion et tous les efforts possibles doivent être faits pour le lui permettre. Si un enfant est né dans le cadre d'une religion mais qu'au cours de la période de séparation il s'est volontairement converti à une autre, sa nouvelle préférence religieuse doit être entièrement respectée, tant par le personnel que par la famille.

Répondre aux besoins en termes de santé mentale et physique, faire face à l'addiction

De nombreux enfants souffrent de problèmes physiques et mentaux dus à la séparation ou à des expériences antérieures, telles qu'une maltraitance ou un délaissement de la part de la famille. Ces problèmes peuvent inclure des maladies sexuelles, des blessures causées par le travail, ainsi que les conséquences de la détresse causée par la séparation des familles et/ou l'exploitation ou la maltraitance pendant la séparation. Après une réunification, il est courant que des enfants qui semblaient heureux au premier abord montrent ensuite des signes de stress important (ex : colère contre les personnes s'occupant d'eux, périodes de non-communication, désobéissance). Les parents et les tuteurs peuvent aussi souffrir de problèmes de santé mental ou physique susceptibles d'avoir causé la séparation, et tant les enfants que les adultes peuvent souffrir de problèmes d'addiction.

Répondre à l'ensemble des besoins de santé de l'enfant ou des tuteurs/parents lors de la phase préparatoire inclut :

- de traiter en continu tout problème de santé, addictions incluses ;
- de former le personnel à reconnaître la détresse émotionnelle et psychologique et à prendre le bien-être mental au sérieux, en consultant des professionnels dûment formés le cas échéant ;
- d'évaluer dans quelle mesure la famille et la communauté peuvent être confrontées à des difficultés de santé mentale et physique après la réunification et s'assurer de l'existence d'un soutien pour répondre à ces besoins de santé.

Ejemplo 5: Satisfacer las necesidades emocionales de los niños que se reintegran en México

L'ONG mexicaine JUCONI a constaté que de nombreux enfants vivant dans la rue viennent de foyers ayant longtemps vécu dans la violence, d'où des expériences qui ont profondément traumatisé ces enfants. Le programme de réinsertion de JUCONI vise un travail intensif avec les enfants et les familles afin de remplacer les relations violentes et destructrices par des comportements constructifs et bienveillants. JUCONI aide les enfants et les familles à analyser leurs propres comportements, les travailleurs sociaux proposant des exemples de nouveaux modes d'interaction, non violents. Il s'agit d'un travail intensif, qui peut prendre plusieurs années d'encadrement spécialisé et individualisé par un personnel formé. Toutefois, JUCONI a constaté que réduire la violence familiale et s'assurer que les enfants soient aimés et entourés était bien plus important pour une réinsertion réussie que l'amélioration des conditions matérielles du foyer (Family for Every Child and JUCONI 2014).

Aide aux enfants handicapés

Les enfants souffrant de handicap ont besoin d'une aide particulière lors de toutes les phases du processus de réintégration. Au cours de la phase préparatoire, il est important de correctement évaluer la situation des enfants souffrant de handicaps avec l'aide d'un expert qualifié et d'aider les enfants à se réadapter comme il se doit (ex : par la physiothérapie ou en enseignant aux enfants comment faciliter leur mobilité, leur toilette, leur alimentation, le moment de s'habiller, etc. et en leur faisant faire des choses quotidiennement avec le plus d'autonomie possible). Il est aussi crucial d'identifier les types de soutien nécessaires et de déterminer comment les fournir, en cartographiant les services et aides existants et en contactant les organisations locales qui aident les enfants handicapés dans leurs communautés d'origine. Les agences devront éventuellement : se procurer du matériel d'aide (tel que des fauteuils roulants ou des appareils auditifs) ; former les membres des familles à l'encadrement et au soin des enfants ou encore leur apprendre comment communiquer efficacement avec eux (ex : formation à la langue des signes) ; s'assurer que les écoles et maisons soient accessibles/adaptées ; lutter contre la discrimination (voir sections 4.2.2 et 5) et favoriser l'insertion dans les écoles locales. En général, le plus important est de rendre l'environnement accessible et favorable à l'intégration, et de ne surtout pas essayer « d'adapter » les enfants handicapés au moule de la société. Les agences doivent rechercher tous types de ressources et d'expertises liées aux communautés, notamment celles des organisations de personnes handicapées, qui sont administrées par et pour ces dernières.

Lorsque la possibilité d'une réinsertion est évoquée, il est recommandé au personnel de parler ouvertement de tout problème avec les enfants et les familles et d'insister sur l'engagement continu de l'agence à faciliter l'accès aux services de réadaptation, aux traitements médicaux (si nécessaire) et aux autres services éventuellement requis une fois l'enfant rentré chez lui. À ce stade, il est important de rester positif et de se concentrer sur la capacité des enfants à vivre de façon indépendante plutôt que sur les pertes ou déficits. Il peut être possible de mettre en relation différents parents d'enfants handicapés ; le soutien entre pairs peut aussi s'avérer précieux pour les enfants handicapés. Il peut également être important de proposer des soins de répit, pour que les personnes responsables des enfants et ces derniers bénéficient de pauses.

Exemple 6 : Approche communautaire de réinsertion des enfants handicapés en institutions d'accueil en Bulgarie

En Bulgarie, l'ONG internationale Hope and Homes for Children a permis la réinsertion de 84 enfants de moins de trois ans qui se trouvaient en institutions d'accueil de grande échelle. Un nombre important de ces enfants souffre de handicaps physiques et intellectuels ; il est en effet courant en Bulgarie que les mères d'enfants handicapés soient incitées à les placer sous la garde de l'État. Selon évaluation du programme, son succès est imputable à plusieurs facteurs. Tout d'abord, le programme a œuvré pour faire évoluer le statut du handicap, auparavant considéré comme un « problème » médical nécessitant une intervention spécialisée. Un professeur de néonatalogie a été impliqué afin d'évaluer la situation de plus de 120 enfants considérés par le personnel institutionnel comme ayant besoin de soins spéciaux en résidence, et a réduit ce nombre à 30. Les familles ont également bénéficié d'un soutien juridique afin de lutter contre les décisions de justice de leur enlever leurs enfants. Deuxièmement, le programme a associé un soutien matériel sur mesure, avec notamment des dons en nature des communautés et entreprises locales, à des efforts pour développer les compétences parentales et l'accès aux services. Troisièmement, non content d'apporter un soutien individualisé aux enfants et aux familles, ce programme a également permis de travailler avec des communautés plus larges, dans le but d'établir des réseaux de soutien destinés aux familles et d'impliquer les communautés dans la lutte contre les causes profondes de la séparation d'origine (Bilson and Markova 2014).

Planification en termes d'éducation et formation de développement des compétences essentielles

Il est prouvé que l'accès à l'éducation est essentiel à une réintégration réussie des enfants. Réintégrer l'école est souvent un aspect important du retour à la « normalité » et du sentiment d'appartenir de nouveau à une communauté. Très souvent, le manque d'accès à l'éducation est un facteur clé de séparation, les enfants étant pris en charge par des institutions ou allant vivre avec des parents éloignés pour pouvoir accéder à une éducation formelle. Le fait de ne pas donner accès aux enfants à une éducation scolaire de qualité peut causer une nouvelle séparation.

Une éducation scolaire sûre et de qualité peut aider les enfants à acquérir des compétences essentielles, et les enseignants peuvent garder un œil sur les enfants à risque, en procédant à des signalements si nécessaire. Les efforts pour garantir que les enfants ont accès à l'école doivent être fournis dès la phase préparatoire. De nombreux enfants ne vont pas à l'école pendant la séparation et ont besoin de soutien pour rattraper leur retard avant d'intégrer les écoles de leurs communautés d'origine. Les actions pouvant être menées par les travailleurs sociaux pour faciliter l'éducation des enfants sont détaillées dans le cadre 8 ci-dessous. Noter que le manque d'éducation de qualité dans les communautés d'origine peut entraîner de sérieux dilemmes quant au processus de réinsertion. Les enfants, les familles et les travailleurs sociaux devront se demander s'il est viable de remettre les enfants dans des conditions sans accès à l'éducation ou si d'autres solutions doivent être recherchées (par exemple, encourager la famille à déménager plus près des écoles, ou placer l'enfant chez d'autres membres de la famille pendant l'année scolaire).

Cadre 8 : Les travailleurs sociaux facilitent l'éducation des enfants

- Un éducateur qualifié doit procéder à l'évaluation du niveau d'éducation de l'enfant et de ses aspirations dans ce domaine, en termes d'alphabétisation, de connaissances mathématiques, etc.
- Procéder à l'évaluation des « compétences essentielles » de l'enfant, notamment la capacité à résoudre des problèmes, à communiquer et à avoir des rapports avec d'autres, sa conscience des risques sanitaires liés à la sexualité, son hygiène, ses capacités à gérer un budget, des tâches ménagères, etc. pour ensuite pallier les éventuels manques détectés.
- Aider les enfants qui n'ont pas été scolarisés pendant de longues périodes à se réhabituer à l'apprentissage.
- S'assurer que l'enfant a accès à l'éducation lors de la phase préparatoire et qu'il est préparé aux différences entre son parcours dans le contexte actuel et celui qu'il aura dans sa communauté d'origine.
- Évaluer les besoins en termes de soutien financier afin de couvrir les frais d'éducation/de transport scolaire et bien prendre en compte la forme que revêtira ce soutien ; envisager ou non de couvrir les frais d'éducation d'un autre enfant de la même famille, proche ou éloignée, afin de favoriser la réinsertion en tant que valeur ajoutée supérieure au simple retour de l'enfant.
- Former le personnel enseignant quant aux besoins éducatifs et psychosociaux des enfants en réinsertion. Les aider à créer des liens avec chaque enfant et établir des relations durables entre les travailleurs sociaux et les enseignants.
- Se demander si une formation professionnelle ne serait pas une meilleure solution pour certains enfants.
- Développer l'accès et le soutien pour les enfants mentalement et physiquement handicapés, sur les plans physique, académique et social. Encourager la formation des enseignants et administrateurs scolaires, dans un cadre inclusif.
- Encourager la création d'associations étudiantes inclusives.

Voir la section 5 concernant les recommandations visant l'évolution des écoles et autres systèmes plus importants afin de faciliter l'éducation de tous les enfants en réinsertion.

Soutien matériel et renforcement économique pour les foyers

La pauvreté est un facteur important dans la très grande majorité des cas de séparation entre enfants et famille, et est très souvent l'une des causes premières. Par conséquent, il est fondamental de comprendre le rôle que peut avoir joué la pauvreté dans tout cas de séparation, et d'y pallier adéquatement et efficacement. Étant donné la grande diversité des familles et de leurs situations, il n'existe pas de moyen idéal de lutter contre la pauvreté des foyers en vue de la réinsertion des enfants. Des mesures de soutien financier peuvent permettre de réduire la pauvreté et le stress au sein d'une famille. Au cours de la phase préparatoire, il est important de prendre les mesures suivantes.

- Utiliser les informations issues de l'évaluation de la situation familiale pour déterminer les conditions du foyer en termes de sécurité. Quelles sont ses ressources, ses capacités, ses moyens d'action ?
- S'assurer que les interventions sur le plan économique sont adaptées à la situation financière et aux capacités du foyer. Un foyer en situation d'extrême pauvreté a besoin d'une assistance à la consommation de base, qui peut se traduire par de l'argent du gouvernement ou des produits en nature.
- Si un renforcement économique du foyer par rapport au marché est nécessaire, demander une expertise technique appropriée. Les mesures de stabilisation économique du foyer peuvent inclure l'approvisionnement en bétail ou en autres ressources de production, l'accès à un programme

de travail rémunéré, une opportunité de prêt et de structuration des économies, une formation technique ou d'alphabétisation adaptée, une aide quant aux handicaps ou aux problèmes de santé, etc. Il convient cependant d'éviter les problèmes liés à la protection de l'enfance (ex : travail accru de l'enfant, sécurité dans les ateliers, situations de travail où les jeunes enfants sont laissés sans surveillance).

- Si de nouvelles initiatives de renforcement économique sont nécessaires, contacter des partenaires fiables, ayant déjà aidé des familles pauvres à régler leurs problèmes budgétaires de façon durable. Si aucun partenaire approprié ne peut être trouvé, les responsables devront envisager la mise en œuvre de leurs propres programmes de soutien financier ;¹¹ ce qui peut impliquer la participation de consultants ou de personnels spécialisés.

En plus du renforcement économique, d'autres formes de soutien matériel, comme par exemple de nouveaux lits ou des réparations dans la maison, peuvent être proposées aux familles selon les besoins, pour faciliter la réadaptation des enfants au sein du foyer. Toutefois, comme noté ci-dessus, il est important d'anticiper les attentes et d'éviter des obligations trop importantes à long terme pour les acteurs extérieurs.

Pour des raisons d'harmonie sociale, les programmes de renforcement économique doivent permettre d'agir de façon proactive pour l'équilibre des besoins familiaux une fois les enfants revenus et, d'une façon plus générale, ceux des familles pauvres. Si plusieurs agences collaborent à la réinsertion dans un environnement, elles doivent absolument être d'accord sur l'approche à adopter. De plus, les agences doivent être très vigilantes, afin d'éviter tout message involontaire prônant la séparation de la famille (à savoir qu'un enfant séparé de la famille génère des dons pour le foyer de la part des ONG).

Un renforcement économique efficace peut reposer sur l'accès à d'autres formes de soutien. Par exemple, les troubles mentaux et émotionnels peuvent affecter la capacité des adultes à travailler régulièrement. Le manque d'opportunités de travail à proximité du foyer peut contraindre la personne générant le plus de revenus à changer d'endroit pour trouver du travail, ce qui peut causer des problèmes de relations et de soins apportés au sein du foyer.

Autres formes de soutien

Outre ceux indiqués ci-dessus, les enfants et les familles peuvent identifier d'autres besoins d'assistance lors de la phase de planification ; les agences doivent pouvoir envisager de répondre également à ces besoins. Il faut aussi rappeler que si les enfants évoluent lors de la période de séparation, les familles aussi peuvent changer, en raison par exemple d'un déménagement ou de la naissance ou du décès d'un membre de la famille, si bien que les enfants ont parfois besoin d'aide pour s'adapter aux différentes dynamiques familiales. Les familles peuvent se sentir isolées et avoir besoin d'aide pour identifier les personnes de la communauté en mesure de les aider. La cause de la séparation peut être une capacité insuffisante à bien s'occuper des enfants, et les parents et les tuteurs peuvent avoir besoin de soutien pour reprendre confiance et réapprendre à jouer leur rôle de parents.

Déterminer qui sera chargé du contrôle et du suivi du soutien apporté

Afin de garantir une transition en souplesse et sans interruption, il est important de déterminer avant la réunification qui encadrera l'enfant en réinsertion : un travailleur social de l'agence, un autre professionnel (ex : enseignant, travailleur social gouvernemental, organisation communautaire), un

11. Voir les ressources suivantes pour des conseils détaillés : Children and economic strengthening programs: Maximizing benefits and minimizing harm, Réseau Child Protection in Crisis (CPC), Livelihoods and Economic Strengthening Task Force, 2013 ; Child safeguarding in cash transfer programming: A practical tool, Cash Learning Partnership (CaLP), Save the Children, Women's Refugee Commission et Réseau CPC, 2012 ; Household economic strengthening in support of prevention of family-child separation and children's reintegration in family care, Laumann, L., FHI 360, 2015.

bénévole communautaire, un chef religieux, etc. Il peut être avantageux de travailler avec des membres de la communauté, en raison par exemple de la proximité avec l'enfant et la famille (en particulier dans les zones de conflit où les distances sont importantes) et de leur analyse des points forts de chaque relation. Toutefois, en raison de la discrimination, les systèmes d'encadrement communautaires peuvent ne pas être adaptés aux enfants, et il importe de demander à ceux-ci et aux familles ce qu'ils préfèrent. Il peut aussi être exagéré de s'attendre à ce que des non-professionnels gèrent des cas plus compliqués. Si les agences ont recours à un système d'encadrement communautaire, elles doivent fournir surveillance, formation et supervision. Généralement, il est judicieux que le travailleur social effectue des visites périodiques dont la fréquence diminue avec le temps, et que les autres professionnels vivant ou travaillant dans la communauté d'origine agissent comme des observateurs de proximité, entretenant un contact direct, utile en cas de problème (voir section 4.2.4).

4.2.3 Contact initial de l'enfant avec la famille et réinsertion

Résumé

Lorsque le contact entre la famille et l'enfant a été rompu, son rétablissement constitue une part importante du processus de réinsertion et doit être géré avec précaution, surtout en cas de reproches et de peur de part et d'autre. L'enfant et sa famille doivent être dûment préparés, et en général, le contact devra intervenir dans un premier moment à distance (ex : par téléphone, lettre, etc.), pour être suivi ensuite de courtes rencontres supervisées, en personne, et enfin de visites plus longues, toujours supervisées, au domicile familial. Lorsque l'enfant et sa famille seront prêts, l'enfant pourra y retourner et y rester. La réunification suppose le transfert officiel, voire légal de la garde à la famille, et il se peut également que le dossier de l'enfant doive être transféré à une autre agence ou un autre département. L'organisation de cérémonies de transition peut s'avérer utile à ce stade.

Contact initial avec les familles

Le processus de réintégration de l'enfant dans la famille et la communauté doit être progressif, en fonction des besoins de chaque enfant, et ne pas être précipité. Bien que de nombreux enfants séparés de leurs familles parviennent à rester en contact avec les membres de celles-ci, d'autres restent sans nouvelles des mois, voire des années. Dans tous les cas, une fois la réunification de la famille évoquée, le premier contact (par téléphone, message vidéo ou en personne) prend un sens plus profond. Il est préférable de remplir le maximum d'étapes définies dans le cadre 9 ci-dessous, en les adaptant aux intérêts de chaque enfant (en prenant en compte les éventuels reproches, la peur, etc.) et à la réalité de l'environnement, notamment les distances ou le fait que la réintégration implique un passage de frontière.

Cadre 9 : Étapes possibles pour faciliter le contact initial avec les familles

- 1. Permettre un contact à distance, par lettre/e-mail, appel ou message vidéo :** Ce contact initial peut faciliter la suppression de barrières émotionnelles et permettre aux enfants et aux familles de réapprendre à se connaître. Le recours à des images et des anecdotes peut être bénéfique. Il peut être nécessaire d'envoyer plusieurs lettres/passer plusieurs appels avant un contact en personne.
- 2. Brèves rencontres en personne entre les parents/tuteurs et l'enfant :** Ces rencontres doivent avoir lieu sous la supervision directe d'un travailleur social. La première visite doit être rapide et « prévue pour être une réussite ». Le personnel doit avoir une idée claire des objectifs à atteindre, bien qu'il soit peu judicieux de prendre des décisions importantes lors de cette rencontre. Lorsque cela est possible, le(s) parent(s) doivent venir rendre visite à l'enfant, car cela traduit un engagement clair de leur part quant à la réinsertion, même si l'agence peut financer le voyage. Dans certains cas, ces rencontres peuvent présenter un risque, si bien qu'un lieu neutre est préférable, par exemple si l'enfant a été enlevé et que l'endroit où il se trouve ne peut encore être révélé sans danger.
- 3. Plus longues visites supervisées chez les parents/tuteurs :** L'objectif de ces visites est d'analyser le fonctionnement de la famille et la capacité de l'enfant à se réhabituer à la communauté et à son mode de vie. Le travailleur social doit être préparé à intervenir à tout moment si l'enfant fait face à des problèmes importants.
- 4. Plus longues visites non supervisées chez les parents/tuteurs :** Ce type de rencontre n'a lieu qu'après une visite supervisée dont le résultat a été positif. De plus, le travailleur social doit être

sûr que l'enfant sera en mesure de se réhabituer au mode de vie local et que les parents/tuteurs pourront prendre soin de lui.

Au cours de cette phase, il est important que les agences s'assurent que le contact a été rétabli avec les frères et sœurs qui ne vivaient pas avec les parents, si par exemple ils se trouvent en institutions d'accueil, séparés de l'enfant en réinsertion.

Le recours à la loi pour forcer les parents ou les tuteurs à accepter la réunification avec un enfant est absolument déconseillé. Cependant, il importe de leur faire comprendre l'impact négatif à long terme d'un refus de réunification et de les aider à développer une vision positive de la façon dont peut évoluer leur relation avec leur enfant. Il est crucial que les parents/tuteurs comprennent que sans aide pour maintenir ce lien, et sans possibilité de s'adapter au mode de vie local, il est peu probable que les enfants réintègrent leur communauté, même après la fin de leur cursus scolaire. Si les parents/tuteurs ou l'enfant refuse(nt) la réunification, le travailleur social doit revoir les solutions d'urgence du plan. S'il n'en retire aucune solution appropriée, les enfants doivent être pris en charge ou continuer à être pris en charge de façon alternative, puis, si la réinsertion est impossible ou inappropriée, il faudra leur trouver une nouvelle famille permanente via, par exemple, l'adoption ou la kafala. Dans tous les cas, un contact permanent doit être maintenu avec les membres de la famille, tant que cela est dans l'intérêt de l'enfant.

Même si des liens ont été renoués avec succès, certains parents/tuteurs ne souhaitent pas assumer entièrement la responsabilité légale de l'enfant, peut-être parce qu'ils estiment qu'il sera mieux pris en charge par l'État, dans une structure ou une famille d'accueil. Nous recommandons aux agences de procéder avec prudence, car les interactions entre les parents et le travailleur social renforcent parfois leur idée que le personnel de l'agence est plus qualifié qu'eux pour s'occuper de leur enfant. Dans ce cas, il peut être utile de développer la confiance de la famille en elle-même et sa légitimité quant au processus grâce aux conférences familiales (voir cadre 6).

Réunification de la famille

La réunification est l'étape au cours de laquelle la responsabilité et/ou la garde légale de l'enfant revient à ses parents ou à la personne qui s'occupait de lui auparavant. Elle peut avoir lieu chez la famille d'accueil, dans un centre de transit, un endroit neutre, ou dans la communauté d'origine de l'enfant. Cet événement pouvant être émotionnellement difficile pour les enfants, il est recommandé de leur donner autant de contrôle que possible sur celui-ci : choix du travailleur social qui les accompagnera, choix des vêtements portés, etc. Les étapes de ce processus sont indiquées dans le cadre 10 ci-dessous.

Cadre 10 : Étapes possibles du processus de réunification de la famille

- **Transfert de responsabilité à la famille.** Dans la mesure du possible, les parents/tuteurs doivent stipuler par écrit leur volonté de reprendre la responsabilité de l'enfant et le fait qu'ils comprennent ce que cela implique. Si nécessaire, le travailleur social doit fournir des documents aux autorités compétentes (ex : groupe chargé du bien-être des enfants, juge, commission de contrôle, tribunal administratif, autorités locales) pour obtenir leur approbation officielle. Dans certaines juridictions, la garde légale est d'abord transférée temporairement, et revue ultérieurement.
- **Transfert du dossier.** Si la réunification a lieu à distance, la coordination du plan et du dossier lui-même est souvent confiée à une autre agence ou à un autre département gouvernemental. Ceci doit avoir lieu avec la permission de l'enfant et de la famille, de façon claire et documentée. Il est

recommandé (si possible) que le travailleur social accompagne l'enfant afin de rencontrer la personne qui sera chargée du dossier, qu'il contrôle les documents avec eux et implique les représentants locaux.

- **Réunification et inscription à des services, notamment d'éducation officielle.** Dans certains cas exceptionnels, un soutien matériel peut être proposé au moment de la réunification, bien qu'il faille rester très prudent. Si l'accès à la nouvelle communauté était limité, le moment de la réunification constitue une occasion de faire la demande de nouveaux services : inscription à l'école ou à la crèche/ garderie locale et auprès des services de santé.
- **Confirmation de la transition.** Les enfants ont besoin d'un soutien approprié pour pouvoir dire au revoir à leurs amis (rencontrés dans la rue, en structure d'accueil) et de discuter de la façon de garder contact avec eux. La famille et/ou la communauté ayant préparé le retour de l'enfant souhaitent parfois marquer l'événement par des discours ou une cérémonie d'accueil/de transition plus élaborée. Il est important d'informer l'enfant des attentes de la communauté et qu'il ait plaisir à participer.

4.2.4 Soutien après la réunification

Résumé

Les enfants faisant l'objet d'une réinsertion ont besoin de soutien une fois de retour dans leur communauté d'origine, même s'ils sont rentrés chez eux sans intervention d'une agence. Il s'avère essentiel que les agences suivent de très près les enfants lors du retour au sein de leurs familles. Les visites en personne sont primordiales, bien que le suivi puisse se faire, en partie, par le biais d'entretiens téléphoniques. Les communautés peuvent contribuer à ce suivi, mais les travailleurs sociaux doivent eux aussi y participer.

Les enfants, leurs familles et les communautés auront besoin de différentes formes de soutien de suivi, notamment d'une assistance continue pour : s'attaquer aux causes profondes de la séparation, telles que la violence intrafamiliale ou la pauvreté ; accéder aux services de base, comme la santé et l'éducation ; lutter contre la stigmatisation et la discrimination dont sont souvent victimes les enfants en réinsertion ; un soutien thérapeutique, des services de médiation et une assistance pour se faire de nouveaux amis. Pour éviter une nouvelle séparation, il sera essentiel de s'attaquer aux causes profondes de la séparation au sein de la famille et de la communauté. Cette action, si elle est menée de manière minutieuse, renforcera les autres efforts consentis pour éviter la séparation.

Les enfants en réinsertion et leurs familles retirent des bénéfices du soutien de suivi. Si la préparation a été suffisante, s'il s'avère que le cas requiert peu de soutien après la réunification et si chacun est prêt pour la transition, les interventions et la durée de cette phase peuvent être minimales. Cependant, dans de nombreux cas, un important travail est nécessaire sur les plans individuel, familial et communautaire. Les premiers mois sont généralement les plus importants.

Le soutien de suivi est aussi important que le travail réalisé lors de la phase préparatoire. Une moindre place y est accordée dans ce document, car la plupart des recommandations de la section 4.2.2 s'appliquent également ici et doivent donc être consultées de nouveau.

Il est essentiel de contrôler la sécurité et le bien-être de chaque enfant après la réunification. Comme indiqué dans la section 4.2.2, de nombreuses personnes et agences peuvent être impliquées dans la supervision du bien-être de l'enfant. Différentes formes de supervision peuvent être utilisées, selon les préférences de l'enfant et de la famille, les ressources disponibles (à l'agence, dans la communauté et dans la famille), les distances à parcourir, les questions de protection, etc. La supervision peut impliquer des appels téléphoniques avec l'enfant, la famille ou les fournisseurs de services, mais doit également inclure des visites en personne. En cas de réintégration d'un grand nombre d'enfants, les agences peuvent compléter le soutien et la supervision individuels par un soutien collectif, grâce auquel les besoins d'un groupe entier d'enfants en réinsertion sont pris en charge (ex : soutien pair-à-pair). Il est recommandé qu'un protocole inter-agences définisse les repères quant au niveau et au type de contact et de soutien dont chaque enfant doit bénéficier après sa réinsertion. Il est également important de superviser la sécurité et le bien-être de chaque enfant, afin de s'assurer que les repères sont régulièrement respectés et de déterminer si des actions supplémentaires sont nécessaires.

Durant la phase de suivi, le travailleur social doit parler avec l'enfant, les parents, les frères et sœurs, les autres membres de la famille importants et les personnes ayant un rôle à jouer dans le bien-être de l'enfant (ex : enseignants, membres d'un comité de protection de l'enfance, chefs religieux). Le personnel doit parler en privé avec chaque enfant pour identifier les problèmes éventuels. Il doit être attentif aux signes de maltraitance ou de délaissement, car les familles et les communautés savent parfois très bien le cacher. Il est important d'être conscient que la situation de la famille peut évoluer avec le temps et que le fait qu'un processus de réinsertion commence bien ne signifie que ce sera toujours le cas. Les agences doivent s'assurer que l'enfant ou une personne en qui il a confiance soit en mesure de contacter le travailleur social et dispose d'un plan d'urgence si une intervention immédiate est nécessaire.

Noter également que la supervision a parfois aussi des conséquences négatives (ex : le fait de continuer à attirer l'attention sur un enfant qui a été victime de trafic ou ayant fait partie d'un groupe armé). Les travailleurs doivent trouver le moyen d'avoir des discussions discrètes et confidentielles. Des rapports de supervision détaillés doivent être rédigés par le travailleur social et ses conclusions doivent être débattues avec un superviseur (et d'autres fournisseurs de service le cas échéant) de façon régulière.¹²

Soutien de suivi

La plupart des recommandations fournies dans la section 4.2.2 concernant la préparation s'appliquent aussi à cette phase. Le personnel doit vérifier que le soutien après réunification défini dans le plan est bien fourni et superviser l'ensemble des facteurs susceptibles d'affecter le bien-être de l'enfant, notamment ce qui suit.

- Soutien nouveau et continu afin d'apporter une solution aux causes profondes de la violence domestique, telle que les rechutes en cas d'addiction ; autres efforts destinés à régler les problèmes de maltraitance, de violence et de délaissement dans les familles (voir section 4.2.2).
- S'assurer que les enfants et les familles disposent d'un accès permanent aux soins de santé, à l'éducation et aux autres services essentiels (voir section 4.2.2).
- Fournir des soins de répit afin que les enfants et leurs familles puissent bénéficier de brèves pauses les uns sans les autres (voir section 4.2.2).
- Contrôler l'efficacité de l'aide au soutien financier et fournir une aide supplémentaire quant aux recommandations de la section 4.2.2.
- Continuer à s'efforcer de régler les problèmes de stigmatisation et de discrimination en travaillant avec la communauté, notamment avec les chefs religieux (voir Section 5).
- Fournir des conseils sur la façon de nouer de nouvelles relations et en reprendre d'anciennes.
- Contribuer à développer les points forts et la résistance que les enfants sont susceptibles d'avoir

12. Ces rapports peuvent indiquer (i) le taux de réussite de la réunification à ce jour ; (ii) si une supervision est nécessaire ou non et, si oui, quand et avec quelle fréquence, ou si le dossier peut être clos (voir 4.6) ; et (iii) si d'autres formes d'intervention sont nécessaires pour protéger l'enfant, notamment d'autres types de soutien pour l'enfant et/ou la famille. Les informations relatives aux dossiers doivent rester confidentielles et les protocoles de stockage des données doivent être respectés.

acquis lors de la période de séparation. Les enfants estiment parfois que les capacités qu'ils ont développées et leur fierté de « survivant » sont en contraste avec la façon dont ils sont perçus par la communauté.

- S'assurer que les enfants ont l'occasion de parler de leurs expériences et qu'ils bénéficient d'un soutien si nécessaire (voir 4.2.2) ; envisager un soutien de groupe si le nombre le permet.

Ce soutien peut être fourni directement par les travailleurs sociaux ou via la consultation d'autres agences ; néanmoins, les travailleurs sociaux doivent toujours coordonner l'assistance fournie.

Lorsque des problèmes sont identifiés, il est important que le personnel soit en mesure d'agir. Les actions à mener peuvent inclure une analyse formelle du plan associé à la famille (notamment la possible décision d'une nouvelle conférence familiale), une supervision plus régulière et un soutien plus important à la famille et l'enfant, en augmentant par exemple l'aide financière, par davantage de conseil et de mentorat, davantage de soutien en matière de scolarisation ou un renforcement économique plus efficace. Enfin, si la réinsertion échoue, l'enfant doit être pris en charge grâce à une solution alternative, et d'autres options doivent être envisagées (voir ONU AG 2010 pour plus de recommandations sur ce sujet).

Réunification soudaine ou spontanée

Certains jeune garçons et filles regagnent leur foyer sans l'intervention des agences, ou bien la réunification se fait d'elle-même, par exemple lors de la fermeture d'une institution. Comme tous les enfants en réinsertion, ces enfants tireront profit d'une supervision et d'un soutien post-réunification ; ils peuvent même en avoir particulièrement besoin, étant donné que leurs familles ne sont pas préparées à la réunification. Il est important de procéder à une évaluation complète de la situation et de mettre en place des plans de soutien pour ces enfants et leurs familles. La priorité accordée à ces enfants est souvent moindre, en raison du fait que les liens avec la famille semblent déjà renoués par l'enfant ; toutefois, dans ce type de situation les problèmes apparaissent généralement une fois passée la « période dorée », en cas de conflit accru avec la famille.

Stratégies de réinsertion et de prévention de la séparation

Le processus de réinsertion est une occasion évidente pour les agences de procéder à la prévention de la séparation familiale. Les visites rendues aux communautés d'origine des enfants dans le cadre de la supervision et du soutien à la réinsertion permettent d'identifier les facteurs de la séparation et de lutter contre certaines de ses causes profondes.

Pour réduire le nombre d'enfants séparés ayant besoin d'une aide à la réinsertion, il est important que :

- les agences mettent au point un système interne de communication des informations et d'avertissement inter-agences rapide, indiquant les moments où les facteurs de séparation sont les plus forts ;
- les responsables de programme analysent régulièrement les données des agences afin de dégager des tendances concernant les vulnérabilités liées à la séparation. Ces analyses doivent être utilisées de façon coordonnée entre les agences pour informer des interventions visant certaines des causes sous-jacentes courantes de la rupture familiale ;
- le personnel se sert des opportunités générées lors des visites préparatoires et de suivi pour lutter contre les causes profondes de séparation en sensibilisant par exemple aux risques de séparation ou en développant les capacités des agences dans les communautés.

Tout au long du processus de réinsertion, il est crucial que les agences ne prônent pas involontairement la séparation de la famille, en laissant penser par exemple que les enfants séparés de leur famille sont

plus soutenus que leurs pairs quant à leur retour chez eux. Il faut particulièrement être attentif lors de la planification et de la communication concernant l'aide matérielle (ex : lits, frais de scolarité). Nous encourageons les agences à suivre les communautés pour comprendre comment l'assistance est perçue ; si jamais elle est assimilée à une incitation à la séparation, elles doivent agir immédiatement.

4.2.5 Clôture du dossier

Résumé

Les dossiers de réinsertion font l'objet d'une clôture lorsque la sécurité et le bien-être de l'enfant ont été assurés et que les objectifs du plan le plus récent développé à cet effet ont été atteints. Il peut s'agir là d'un long processus pour l'enfant et le travailleur social, à mener avec prudence.

La fin de la supervision (ou la clôture du dossier) a lieu quand le travailleur estime que la sécurité et le bien-être de l'enfant sont assurés. La clôture du dossier ne doit être envisagée qu'une fois les objectifs définis dans la version la plus récente du plan ont été atteints (à savoir après une progression suffisante en direction de repères clairement établis) ou si l'enfant ou le parent/tuteur le requiert expressément. Dans tous les cas, le processus doit être le suivant :

- révision de toutes les observations et remarques effectuées au cours de la période de supervision ;
- constater avec l'enfant et la famille les progrès globaux réalisés par rapport aux objectifs de leur plan ;
- consulter les autres fournisseurs de services (notamment les enseignants, professionnels de santé, etc.) pour bénéficier de différents points de vue ; et
- évaluer minutieusement la probabilité et l'éventuelle gravité des risques pour l'enfant.

Une fois toutes ces informations prises en compte, le travailleur pourra recommander la fermeture du dossier, la décision finale étant prise par un superviseur ou un comité de révision des dossiers inter-agences.

En tant que point final de l'intervention de l'agence, la fermeture du dossier doit être un objectif explicite, rappelé à différents moments clés dès le premier jour. Étant donné la crainte compréhensible de nombreux enfants d'être abandonnés par le travailleur social et/ou le système de protection des enfants, il est recommandé de fournir un délai estimé pour le processus de clôture.

Un enfant bénéficie parfois pendant des mois, voire des années de la prise en charge et du soutien de l'agence, et développe des liens particuliers avec certains travailleurs. Il doit donc être informé en douceur du fait que les visites de l'agence cesseront, et de quand cela se produira. Tous les documents les plus à jour doivent être conservés de façon confidentielle, en cas de nouvelle séparation qui impliquerait de rouvrir les dossiers. Le cas échéant, il est important de mettre l'enfant en relation avec tout service proposé aux enfants qui cessent d'être pris en charge.

La clôture d'un dossier peut être difficile pour un travailleur social. Toutefois, continuer à superviser une famille lorsque l'enfant est en sécurité est coûteux et accroît leur dépendance par rapport à l'agence. Dès le début, les agences doivent éviter que le personnel ne parle de « ses enfants », qu'il s'agisse des salariés ou des bénévoles ; ce type de sentiment doit être surveillé et faire l'objet de discussions approfondies avec tout acteur lié à la communauté.

La durée de la période où l'agence travaille avec la famille dépend de la rapidité des progrès de celle-ci par rapport aux repères précis établis dans le plan ; cette période ne doit pas être limitée dans le temps, ni compter un nombre précis de visites. Cette approche flexible peut nécessiter que les agences forment les donateurs, les gouvernements locaux et les autres fournisseurs de services.

PASSER PAR LES COMMUNAUTÉS ET LES ÉCOLES

Résumé

Outre l'approche orientée vers le travail social avec les enfants et leurs familles, il importe de fournir des efforts auprès des écoles et des communautés en général pour une réinsertion réussie. Les écoles et les communautés peuvent contribuer à combattre la stigmatisation et la discrimination, tout en supervisant et en aidant les enfants réinsérés.

Si une approche sociale avec chaque fille et chaque garçon et leurs familles est vitale, pour que la réinsertion soit fructueuse, des évolutions plus importantes sont souvent nécessaires pour garantir que les communautés accueillent les enfants qui reviennent et que leurs familles puissent bénéficier des services requis. Cette section aborde la collaboration avec les communautés et les écoles, tandis que la dernière section de ces orientations fournit des recommandations concernant l'évolution des politiques visant une réinsertion plus facile.

5.1 Collaboration avec les communautés

Les communautés jouent un rôle essentiel dans la réinsertion des enfants, et le fait qu'elles soient prêtes ou non à accueillir, superviser et aider les jeunes garçons et filles qui la réintègrent peut avoir un impact déterminant sur le bien-être de ces enfants. Le rôle des communautés peut être particulièrement important dans les environnements où les services sociaux officiels sont faibles. La collaboration avec les communautés peut inclure ce qui suit.

- Collaborer avec les groupes ou chefs des communautés (ex : comités de protection de l'enfance, chefs de village ou religieux) pour connaître leur sentiment quant au retour des enfants, favoriser une meilleure compréhension des difficultés auxquelles les enfants ont été confrontés pendant la séparation et soutenir les efforts de réduction de la discrimination envers ces derniers. À ce stade, l'utilisation de techniques créatives de sensibilisation peut être utile (ex : une production théâtrale dépeignant de façon subtile les expériences des enfants et les points forts qu'ils apportent à leur communauté).
- Demander aux voisins d'aider les enfants à apprendre ou se rappeler les langues et traditions locales.
- Organiser des réunions avec les communautés afin de détecter toutes tensions existantes, et montrer qu'elles peuvent être dues à la stigmatisation et à la discrimination contre les enfants en réinsertion, ainsi qu'aux enfants qui continuent d'avoir un comportement que la communauté rejette (ex : comportements à caractère sexuel marqué, consommation de drogue ou d'alcool).
- Établir un dialogue entre l'enfant/la famille et la communauté si cette dernière estime que l'enfant a agi d'une façon qui enfreint les traditions.
- Recourir de façon prudente aux cérémonies traditionnelles et religieuses, ou à des actions de réparation au sein de la communauté, si l'enfant a agi d'une façon déshonorante pour la communauté, en s'assurant que le bien-être de celui-ci reste la priorité et que ses qualités sont prises en compte.
- Lorsque de grands groupes d'enfants font l'objet d'une réinsertion, offrir une aide par les pairs, notamment par des groupes de soutien ou en choisissant pour chaque enfant en réinsertion un « copain » qui l'accompagnera tout au long du processus. Dans ce cas, il peut aussi être important

d'apporter un soutien concret aux écoles pour accueillir les nouveaux élèves (ex : une nouvelle salle de classe).

- Collaborer avec la communauté pour éviter les (nouvelles) séparations, notamment par la sensibilisation à l'importance de l'unité familiale, en formant des groupes de parents afin de développer à plusieurs les compétences nécessaires au rôle de parent/tuteur, ou en créant des coopératives pour augmenter les revenus.
- Collaborer avec les médias locaux pour faire évoluer les comportements quant à la réinsertion des enfants dans la communauté. La réintégration des enfants et le travail avec leurs parents/tuteurs peuvent leur permettre d'échanger sur leurs expériences, bien que les enfants et les familles doivent toujours pouvoir faire des choix éclairés quant au fait de se livrer de cette façon (voir 3.4).
- Processus de réconciliation et de justice réparatrice lorsque les enfants revenant dans leurs familles ont été impliqués ou exposés à des conflits ou à la criminalité

5.2 Collaboration avec les écoles

Comme indiqué ci-dessus, l'éducation joue un rôle essentiel dans la réinsertion des enfants séparés de leurs familles, et les écoles peuvent fortement contribuer à ce processus.

- Comprendre tout type de discrimination à laquelle l'enfant est susceptible d'être confronté à l'école de la part des enseignants, des parents et des élèves, et s'efforcer de lutter contre celle-ci. La réinsertion des enfants doit inclure des discussions afin de décider dans quelle mesure leur passé doit être dévoilé à ces groupes.
- Fournir un soutien supplémentaire pour faciliter la réinsertion des enfants ayant interrompu leur scolarité afin qu'ils rattrapent leur retard.
- Préparer activement les parents à la réintégration de grands groupes d'enfants, en les rassurant sur le fait que les enfants qui reviennent et le personnel scolaire continueront d'être soutenus et que les éventuels problèmes à venir pourront être pris en charge.
- Lorsqu'une réintégration à grande échelle a lieu dans une zone, il faut pouvoir compter sur des programmes d'apprentissage accélérés et financés (avec un parcours, des enseignants et des ressources spécialisés) et/ou des responsables de la réinsertion liés au milieu scolaire en mesure de travailler avec chaque élève, ainsi que sur tout le personnel et l'ensemble de la communauté (voir exemple 7 ci-dessous).
- Travailler avec les élèves afin de les aider à comprendre les problèmes auxquels les enfants qui reviennent ont été confrontés et les impliquer de façon constructive dans l'aide apportée à ces derniers pour se réinsérer à l'école et dans la communauté.
- S'assurer que les écoles soient des lieux sûrs et tranquilles pour les enfants : s'efforcer d'y réduire la violence et prendre des mesures lorsque les écoles sont utilisées comme lieu de recrutement par des trafiquants, des gangs ou pour enrôler des enfants soldats.

Exemple 7 : Collaboration avec les enseignants pour la réinsertion des enfants dans des structures d'accueil en Moldavie

En Moldavie, la réorganisation du système de prise en charge des enfants et la fermeture d'institutions de grande échelle ont entraîné une réinsertion massive des enfants dans leurs familles, écoles et communautés. Nombre de ces enfants ont été placés en structures d'accueil car on estimait qu'ils avaient des besoins particuliers et ont vu leur parcours modifié à cause de cela. Sachant qu'au début les enfants se retrouvent parfois en difficulté dans les écoles classiques, et que la façon dont ils sont accueillis dans ces écoles est déterminante pour leur intégration dans les communautés, l'ONG moldave Partnerships for Every Child a formé les enseignants et le reste du personnel à l'enseignement de l'éducation inclusive et au soutien des enfants en réinsertion. Cela a permis de vaincre les résistances des écoles et des communautés et a facilité le retour dans ces dernières (Family for Every Child and Partnership for Every Child Moldova 2014).

6.

SUIVI ET ÉVALUATION

Résumé

Un suivi minutieux du processus de réinsertion s'avère essentiel tant pour garantir des interventions de qualité bénéfiques aux enfants que pour tirer des enseignements généraux des actions menées. La supervision et l'évaluation doivent intervenir à trois niveaux, à savoir : le dossier individuel, le programme de l'agence et, avant tout, les efforts de réinsertion consentis par les différentes parties prenantes. Les enfants, les familles et autres parties prenantes du processus de réinsertion doivent être consultés quant au développement des indicateurs. Les apprentissages tirés doivent être largement diffusés, afin d'améliorer la réinsertion et les systèmes de protection de l'enfance en général.

L'utilisation de faits probants est essentielle pour améliorer l'apprentissage en lien avec la réinsertion, renforcer les programmes de réinsertion, et démontrer la valeur de celle-ci.

La supervision peut avoir lieu à trois niveaux, liés entre eux mais bien distincts :

- le dossier individuel, afin d'évaluer le bien-être de l'enfant et de la famille et de renseigner les plans de prise en charge
- le programme de l'agence, afin de mesurer les progrès, la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre et de renseigner la planification et le développement des programmes
- l'effort de réinsertion global, de la part de tous les acteurs, afin d'évaluer les actions réalisées, les besoins et les bonnes pratiques efficaces.

Le suivi et l'évaluation de la réinsertion nécessitent une collaboration de toutes les parties prenantes afin de démontrer la « réussite » de la réinsertion à travers des indicateurs de performance. Conformément à la définition fournie dans ces orientations, une « réinsertion réussie » n'implique pas simplement que les enfants ont été réunis avec leurs familles mais également qu'ils ont développé un sentiment d'appartenance et ont des objectifs concernant tous les aspects de leur vie. Les indicateurs de réussite peuvent être mis au point par chaque agence ou, en cas d'action coordonnée, par un groupe d'agences collaborant entre elles. Dans un cas comme dans l'autre, le développement de ces indicateurs doit impliquer :¹³

- les enfants en cours de réinsertion, à qui l'on doit demander ce qui selon eux peut les aider à l'avenir ;
- les enfants réintégrés par le passé, à qui l'on doit demander ce qui leur semble important pour une réintégration réussie ;
- les enfants de la communauté locale, à qui l'on doit demander ce qui selon eux pourrait aider un enfant à se réinsérer dans la communauté ;
- les familles, à qui l'on doit demander quels aspects du soutien apporté ont été importants pour elles lors du processus de réinsertion ;
- les personnes âgées, les chefs religieux et les autres adultes, à qui l'on doit demander quels sont

13. Les informations fournies dans cette section proviennent du prochain guide RISE/Retrak sur la supervision et l'évaluation de la réinsertion (RISE Learning Network 2016).

les éléments nécessaires pour qu'un enfant soit accepté et inclus dans la communauté.

En plus de faciliter la mise au point des indicateurs, ces opinions peuvent aussi améliorer la compréhension face à la réinsertion dans certaines situations. Ces consultations peuvent impliquer de poser les questions suivantes.

- Comment savoir si un enfant s'est réinséré et a été accepté par sa famille et sa communauté ?
- À quoi voit-on qu'un enfant est bien intégré ? Quel comportement a-t-il ? Quelles sont ses caractéristiques ?
- À quoi reconnaît-on une famille attentive et protectrice ? Quel comportement a-t-elle ? Quelle importance cela a-t-il pour la réinsertion ?
- À quoi reconnaît-on un enfant qui se sent bien là où il est et qui a un but dans la vie ? Quel comportement a-t-il ? Quelle importance cela a-t-il pour sa réinsertion ?

Certains exemples d'indicateurs figurent dans le tableau 1 ci-dessous, qui comprend les indicateurs de résultats (les services ou produits directement fournis) et les indicateurs de conséquences et d'impact (qui concernent la réussite en termes d'efforts fournis pour réinsérer un enfant et le type d'évolution de l'enfant, de la famille ou de la communauté, ou d'un plus grand contexte politique encore, favorable à la réinsertion). Ces exemples ont été mis au point afin de se rendre compte de l'ensemble des facteurs ayant un impact sur la réinsertion. Nous encourageons fortement les concepteurs des programmes à mettre au point leurs propres indicateurs en fonction des spécificités de leur programme et des points de vue des parties prenantes impliquées dans les processus de réinsertion.

Lors de l'implémentation d'une stratégie de suivi et d'évaluation (M&E - monitoring and evaluation), il est important de planifier et de budgétiser le M&E dès le départ et de procéder à sa mise en œuvre lors de toutes les phases du processus de réinsertion. Les responsables doivent encourager le personnel à réfléchir en termes de solutions en cas de difficultés lors des processus de réinsertion. Il faut avoir conscience que la réinsertion est extrêmement difficile et que les processus qui y sont liés ne se déroulent pas toujours sans heurt. Toutes les données collectées doivent servir les processus d'apprentissage globaux, afin d'améliorer les performances générales des systèmes de protection de l'enfance.

Exemple 7 : Supervision du bien-être des enfants dans le cadre de programmes de réinsertion en Éthiopie et en Ouganda

En Éthiopie et en Ouganda, l'ONG internationale Retrak a mis au point un modèle de supervision du bien-être des enfants en réintégration venant du monde de la rue. L'évaluation du bien-être de l'enfant couvre six aspects, avec 12 objectifs mesurables, dans des domaines tels que l'alimentation et la nutrition, la santé, le bien-être émotionnel et les capacités et l'éducation. Un personnel formé a des discussions informelles avec les enfants et leurs familles et observe l'environnement familial, puis le bien-être de l'enfant est noté en fonction de chacun de ces objectifs, de bon à très mauvais. Par exemple, l'état émotionnel des enfants peut être noté comme bon si l'enfant est « content, heureux, d'humeur généralement positive et optimiste ». En revanche, il sera noté comme très mauvais si l'enfant « semble pessimiste, triste, renfermé, souhaite mourir ou veut rester seul ». Les enfants font l'objet d'évaluations à intervalles réguliers tout au long du processus de réinsertion et le soutien apporté est adapté pour correspondre à leurs besoins, comme identifié lors des évaluations. Retrak utilise également les conclusions tirées grâce à l'outil pour élargir et renforcer son approche de la réinsertion. Par exemple, l'utilisation de l'outil a permis de montrer la relation entre la dégradation du bien-être des enfants et le temps passé dans les rues, rappelant le besoin d'intervenir rapidement auprès des nouveaux arrivants et de permettre qu'ils rentrent chez eux le plus vite possible. Cet outil montre aussi que le bien-être des enfants augmente avec leur réinsertion et fournit des preuves solides de l'importance des investissements dans ce processus, que Retrak utilise lors de ses actions de plaidoyer (Corcoran and Wakia 2013).

Tableau 1 : Exemples d'indicateurs d'évaluation des programmes de réinsertion

Stade du processus de réinsertion	Indicateur de résultats	Indicateurs de conséquences et d'impact
Localisation, évaluation et planification	Nombre de cas de localisation d'une famille réussie Nombre d'évaluations individuelles de la situation de l'enfant/la famille/la communauté pour déterminer la pertinence de la réinsertion Nombre/pourcentage d'enfants en réinsertion ayant un plan associé Nombre/pourcentage de plans régulièrement révisés (tous les trois mois)	L'enfant/la famille se sent suffisamment consulté(e) en termes de décisions liées à la réinsertion/au plan associé L'enfant/la famille a une idée claire du plan (ex : à propos des décisions qui concernent la réintégration/le soutien dont il/elle bénéficiera) L'enfant/la famille est satisfait(e) des décisions concernant la réinsertion de l'enfant/le plan
Soutien avant la réunification	Nombre de réunions, visites et appels avant la réunification Soutien reçu pendant la phase pré-réunification ; par exemple : • Nombre et pourcentage d'enfants travaillant sur le développement de leurs compétences essentielles/ bénéficiant d'un rattrapage scolaire • Nombre de séances d'aide accordées aux enfants/familles • Nombre de familles/tuteurs soutenus grâce à des programmes de parentage • Formation à la génération de revenus ou aide au démarrage fournie aux familles • Nombre et description des activités de sensibilisation menées avec les enseignants/dirigeants des communautés/la communauté au sens large • Nombre d'enfants bénéficiant de solutions de prise en charge alternative sûres/appropriées en attendant leur réinsertion • Nombre d'enfants bénéficiant d'un soutien pour obtenir des documents d'identité officiels	Les enfants font preuve de davantage de confiance et d'estime d'eux-mêmes Les enfants ont des comportements plus positifs Les enfants ont amélioré leur niveau scolaire lors de la phase de préparation Les foyers des enfants sont économiquement stables Les enfants disent avoir confiance en l'avenir Les enfants disent être prêts et avoir envie de rentrer chez eux Les familles disent être prêtes à recevoir les enfants Réduction de la stigmatisation et de la discrimination au sein des communautés Les enfants entretiennent une relation stable avec une même personne chargée de s'occuper d'eux Les enfants possèdent des documents d'identité officiels

Réunification	Nombre et pourcentage d'enfants réunis avec leurs familles	Les enfants et les familles sont en mesure d'accepter la réunification Les familles acceptent l'idée d'un plan de soutien post-réunification Les enfants se sentent les bienvenus dans leurs familles Transfert des dossiers aux autorités locales
Soutien après la réunification	Nombre/régularité des visites de suivi et durée de la période pendant laquelle elles doivent continuer Soutien reçu après la réunification, comme par exemple : • Nombre de cas rapportés de mauvais traitements et de délaissement (et pourcentage de ceux-ci qui sont pris en charge/qui les prend en charge) • Nombre de comités communautaires de protection de l'enfance aidant les enfants (pour 100 enfants dans la population) • Nombre de travailleurs sociaux aidant les enfants (pour 100/1000 enfants dans la population) • Nombre et pourcentage d'enfants, en réinsertion ou non, ayant accès à l'éducation • Nombre de prêts accordés aux familles • Nombre d'enfants et familles bénéficiant de services de soins de santé et description de ces services	Enfants entretenant des relations positives avec leurs parents/tuteurs Les parents et les tuteurs se sentent soutenus et sont en mesure de faire face à toute situation de honte ou de stigmatisation à laquelle ils sont confrontés Les enfants se sentent en sécurité dans les familles Les cas de maltraitance d'enfants sont traités comme il se doit Les enfants ont amélioré leur niveau scolaire lors de la phase de suivi Les enfants se sentent les bienvenus et acceptés dans la salle de classe Les enfants/membres de la famille sont en meilleure santé Les enfants (et les membres de la famille) ont assez à manger tout au long de l'année Les enfants et les jeunes ne sont pas confrontés à la stigmatisation ni à la discrimination dans la communauté Les enfants et les familles bénéficient d'une aide quant à l'accès à un soutien religieux ou spirituel

Indicateurs de conséquences et d'impact du processus global :

- Les enfants restent avec les familles (après un an, cinq ans, 10 ans)
- Les enfants sont protégés et pris en charge par leurs familles
- Les enfants ont développé un sentiment d'appartenance
- Les enfants se sentent à leur place et ont des objectifs chez eux/à l'école/dans la communauté
- Les enfants et leurs familles ne bénéficient plus d'un soutien à la réinsertion (lequel n'est plus nécessaire)

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES

Accorder aux enfants séparés l'opportunité de retourner au sein de leur famille d'origine constitue un droit fondamental d'une importance vitale pour le bien-être de l'enfant. Aussi, les gouvernements, les ONG, les organisations confessionnelles, les agences des Nations Unies et les autres parties prenantes doivent contribuer à leur réinsertion. Ce processus peut être complexe, et souvent très long, de sorte qu'une assistance appropriée s'avère nécessaire pour assurer une préparation et un suivi adéquats.

Il existe plusieurs priorités essentielles concernant la création d'un environnement entièrement favorable à la réinsertion.

- Adopter des orientations et des politiques nationales sur la réinsertion des enfants conformes aux dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies (CDE) et inspirées d'autres politiques et orientations pertinentes en la matière, telles que les présentes orientations.
- Former des effectifs de travailleurs sociaux spécialisés dans l'enfance, disposant des compétences nécessaires pour contribuer à la réinsertion des enfants ;
- Établir un système de travail social soutenant les enfants et leurs familles lors de toutes les phases du processus de réinsertion.
- Assurer une coordination et collaborer avec tous les acteurs qui travaillent dans le secteur de la protection de l'enfance et dans d'autres secteurs, y compris ceux de la santé, de l'éducation, du renforcement économique et de l'assistance aux enfants présentant un handicap.
- Reconnaître et soutenir le rôle essentiel des communautés dans la réinsertion des enfants ;
- S'efforcer de combattre les causes profondes des séparations initiales et des nouvelles séparations, telles que la pauvreté et la violence.
- Développer des stratégies contre la discrimination envers les groupes d'enfants en réinsertion.
- Évaluer les programmes de réinsertion et détecter/pallier leurs manques.

GLOSSAIRE DES TERMES CLÉS

Dans le cadre de ces orientations, les termes clés s'entendent comme suit.

La prise en charge alternative inclut des solutions d'accueil des enfants, formelles et informelles, en dehors du cadre parental. Lorsqu'une prise en charge alternative est proposée comme mesure temporaire tandis que des solutions permanentes sont recherchées, il doit être évident que l'objectif est d'offrir aux enfants un environnement protecteur favorable à leur développement et que des efforts sont faits pour leur trouver un foyer permanent. La prise en charge alternative inclut le placement chez d'autres membres de la famille, en famille d'accueil, en structure d'accueil, ou l'indépendance supervisée (ONU 2009).

Intérêts de l'enfant : Concernant la prise en charge des enfants en particulier, les Guidelines for the Alternative Care of Children évoquent plusieurs facteurs à prendre en compte pour déterminer ces intérêts, notamment :

- l'importance de comprendre et respecter les droits universels des enfants (indiqués dans la CDE) et les besoins spécifiques de chaque enfant ;
- le fait de trouver un équilibre entre la sécurité et le bien-être immédiats des enfants et leur prise en charge à moyen et long termes ainsi que leurs besoins en termes de développement ;
- la reconnaissance des problèmes associés aux changements de structure d'accueil, ainsi que l'importance du développement de relations durables dans ce cadre ;
- la prise en compte de l'attachement des enfants à la famille et aux communautés, notamment l'importance de ne pas séparer les frères et sœurs ;
- les problèmes associés à la prise en charge par des institutions de grande échelle.

Lors de la détermination des intérêts de l'enfant, il est important de prendre en compte les points forts et les faiblesses des familles pour garantir qu'un maximum d'efforts est consenti pour développer ces points forts. Ceci inclut l'évaluation des relations ; il ne s'agit pas d'une simple prise en compte des besoins matériels (UN GA 2010).

Détermination des intérêts : Un processus formel, doté de garanties strictes, mis au point pour déterminer les intérêts de l'enfant quant aux décisions les plus importantes le concernant. Ce processus doit permettre une participation appropriée de l'enfant, sans discrimination, impliquer les preneurs de décisions dans les domaines d'expertise applicables et donner lieu à un équilibre entre tous les facteurs pertinents afin de déterminer et de recommander la meilleure solution (HCR 2008).

Travail social : Processus qui consiste à prêter assistance à un enfant (et à sa famille), par un soutien direct et des consultations des autres services nécessaires, et grâce aux activités menées par les travailleurs sociaux, les assistantes sociales ou d'autres types de professionnels quant aux problèmes de protection de l'enfance (McCormick 2011).

Travailleur social/personnel de terrain : Tout professionnel ou bénévole dont la principale responsabilité est d'évaluer et de suivre l'évolution de l'enfant lors des différentes phases de réinsertion (soit un travail direct avec l'enfant).

Effectifs spécialisés dans l'enfance : Un panel varié de travailleurs (rémunérés ou non, rattachés ou non au gouvernement) constituant le personnel du système des services sociaux et contribuant à la prise en charge des populations vulnérables. Le système des services sociaux est défini comme le système d'interventions, de programmes et d'avantages fournis par les acteurs du gouvernement, de la société civile et des communautés pour garantir le bien-être et la protection des individus et familles en difficulté financière ou sociale (Global Social Service Workforce Alliance, voir site internet).

Soutien financier : Actions menées par les gouvernements, les donateurs et les exécutants afin d'améliorer les moyens de subsistance. Ces programmes peuvent inclure des formations de développement des compétences, des microfinancements par prêt ou épargne, des plans de génération de revenus, des transferts de fonds, un développement professionnel ou agricole, de l'argent ou des vivres contre du travail, une éducation financière, un développement de la chaîne de valeur, etc. (adapté de Chaffin 2014).

Famille: Il existe des familles de nombreux types : les enfants peuvent vivre avec un ou leurs deux parents biologiques ou adoptifs, avec leurs beaux-parents, avec des membres de leur famille étendue, tels que leurs grands-parents, leurs tantes ou leurs oncles, des frères et sœurs adultes ou encore dans des familles faisant partie d'un réseau de parents plus vaste (Family for Every Child 2014a).

Kafala: En droit musulman, engagement volontaire à prendre en charge, éduquer et protéger un mineur comme le ferait un parent avec son enfant ; il permet de conserver des liens biologiques (ISS/IRC 2007).

Réinsertion : Processus, concernant un enfant séparé, consistant en ce que l'on prévoit comme une transition permanente, à savoir le retour au sein de sa famille immédiate ou étendue et de sa communauté (en général, d'origine), pour bénéficier d'une protection et d'une prise en charge, ainsi que pour retrouver un sentiment d'appartenance et avoir un but dans toutes les sphères de la vie (BCN et al. 2013).

Soins de répit : Prise en charge d'un enfant à court terme, souvent en structure ou famille d'accueil, afin d'offrir une pause à la famille de l'enfant de ce point de vue (Tolfree 2007).

Réunification : Réunion physique d'un enfant avec sa famille ou son ancien tuteur, avec pour objectif que ce placement devienne permanent.

Protection sociale : La protection sociale est l'ensemble des programmes et politiques publiques et privées ayant pour but d'éviter, de limiter et d'éliminer les vulnérabilités socio-économiques face à la pauvreté et à la précarité. (UNICEF, 2012).

RÉFÉRENCES

African Child Policy Forum, African Network for the Prevention and Protection against Child Abuse and Neglect, Environnement et Développement du Tiers-monde, International Social Service, Mouvement Africain des Enfants et Jeunes Travailleurs, Plan International, Regional Inter-agency Task Team on Children and AIDS, Regional Psychosocial Support Initiative, Save the Children, SOS Children's Villages International, Terre des hommes, UNICEF et World Vision International (2013) *Strengthening child protection systems in Sub-Saharan Africa: a call to action. Joint inter-agency statement.* New York: UNICEF.

Ashley, C., Holton, L., Horan, H. and Wiffin, J. (2006) *Family group conference toolkit: a practical guide for setting up and running an FGC service.* UK: DfES, Welsh Government and Family Rights Group. Disponible sur <http://www.frg.org.uk/online-shop/publications/the-fgc-toolkit>

Associação Brasileira Terra dos Homens (2011) *Growing seeds. Network creation for the implementation of public policies regarding children and adolescents.* Brésil: ABTH.

Better Care Network, Child Protection in Crisis Network, Child Recovery and Reintegration Network, Family for Every Child, International Rescue Committee, Maestral International, Retrak, Save the Children, War Child Holland and Women's Refugee Commission (2013) *Reaching for home: Global learning on family reintegration in low and lower-middle income countries.* Londres: Family for Every Child.

Bilson, A. and Markova, G. (2014) *Overview report on the evaluation of the program 'Strategic deinstitutionalisation and child care reform in Bulgaria and Moldova'.* Bulgarie: Know How.

Centre for Rural Childhood (2013) *Feeling and being a part of something better: Children and young people's perspectives on reintegration.* R.U.: Centre for Rural Childhood, and Home: The Child Recovery and Reintegration Network.

Chaffin, J. (2014) *The impacts of economic strengthening programs on children.* New York: Child Protection in Crisis Network.

Child Protection in Crisis (CPC) Network (2013) *Children and economic strengthening programs: Maximizing benefits and minimizing harm.* CPC Network, Livelihoods and Economic Strengthening Task Force.

Cash Learning Partnership (CaLP), Save the Children, Women's Refugee Commission and CPC Network (2012) *Child safeguarding in cash transfer programming: A practical tool.* Londres: Save the Children.

Child Protection Working Group (2012) *Minimum standards in humanitarian action.* CPWG. Disponible sur: <http://cpwg.net/?get=006914|2014/03/CP-Minimum-Standards-English-2013.pdf>

Child Protection Working Group (2014) *Inter-agency guidelines on case management and child protection.* Genève : CPWG.

Corcoran, S. and Wakia, J. (2013) *Evaluating outcomes: Retrak's use of the Child Status Index to measure well-being of street-connected children.* R.U.: Retrak.

Emerging Markets Consulting for USAID (2015) *Promoting family-based care in Cambodia: Evaluation of child care reform projects*. Washington, DC: USAID.

Family for Every Child (2014a) *Towards a family for every child: A conceptual framework*. Londres: Family for Every Child.

Family for Every Child (2014b) *Why care matters*. Londres: Family for Every Child.

Family for Every Child and JUCONI (2014) *Strategies to ensure the sustainable reintegration of children without parental care*. Londres: Family for Every Child.

Family for Every Child and Partnerships for Every Child Moldova (2014) *Longitudinal study of children's reintegration in Moldova*. Londres: Family for Every Child.

Global Social Service Workforce Alliance (current) *The social service workforce*. Disponible sur: <http://www.socialserviceworkforce.org/workforce>

HCCH (2008) *The implementation and operation of the 1993 intercountry adoption convention: Guide to good practice* (HCCH 2008). R.U.: Family Law.

ICRC, IRC, Save the Children, UNICEF, UNHCR and World Vision (2004) *Inter-agency guiding principles on unaccompanied and separated children*. Genève : ICRC. Disponible sur: <http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/2369.pdf>

International Social Service and International Reference Centre for the Rights of Children Deprived of their Family (2007) *Fact Sheet No. 50*. Genève. ISS/IRC.

Laumann, L. (2015) *Household economic strengthening in support of prevention of family-child separation and children's reintegration in family care*. FHI 360.

Lovera, J. and Punaks, M. (2015) *Reintegration guidelines for trafficked and displaced children living in institutions*. Népal : Next Generation Nepal.

McCall, R. B. and Groark, C. J. (2015) Research on institutionalized children: Implications for international child welfare practitioners and policymakers. *International perspectives in psychology: Research, practice, consultation*, Vol. 4 (2), April 2015, p.142-159.

McCormick, C. (2011) *Case management practice within Save the Children*. Londres. Save the Children.

RISE Learning Network (2016) *Monitoring and evaluation of reintegration toolkit*. Family for Every Child, Retrak and University of Bedfordshire.

Save the Children (2013) *Alternative care in emergencies toolkit*. Londres: Save the Children.

Schmid, J. E. and Pollack, S. (2009) *Developing shared knowledge: family group conferencing as a means of negotiating power in the child welfare system*. Practice 21 (3), September 2009: p.175-188.

Tolfree, D. (2007) *Child protection and care related definitions*. Londres: Save the Children.

UN (1989) *The United Nations Convention on the Rights of the Child*. New York: United Nations.

UN (1990) *UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty*. New York: United Nations.

UN (2000) *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. New York: Nations Unies.

UN General Assembly (2010) *Guidelines for the Alternative Care of Children, GA Res 142, UNGAOR, Sixty-fourth Session, Supplement No. 49, Vol.I, (A/64/49 (2010)) 376*. New York: Nations Unies.

UNHCR (2008) *Guidelines on determining the best interests of the child*. Genève : UNHCR.

UNHCR (2011) *Field handbook for the implementation of UNHCR BID guidelines*. Genève : UNHCR.

UNICEF, UNHCR, Save the Children and World Vision (2012) *A better way to protect all children: The theory and practice of child protection systems. Conference report*. New York: UNICEF.

UNICEF (2012) *Integrated social protection systems: UNICEF social protection strategic framework*. New York, UNICEF.

ANNEXE 1.

PROCESSUS DE MISE AU POINT DES ORIENTATIONS ET AGENCES IMPLIQUÉES

Le processus de mise au point de ces orientations a suivi les étapes suivantes.

- Mise à jour de l'analyse bibliographique précédemment effectuée par le groupe de réinsertion inter-agences (BCN et al. 2013) afin de réunir les plus récentes informations sur les processus de réinsertion les plus efficaces.
- Étude des facteurs ayant contribué à la création de orientations inter-agences fructueuses et intégration de ces facteurs au processus de développement des présentes orientations.
- Mise en place du plan général de ces orientations, suivie d'une réunion de révision du plan de deux jours.
- Consultation des orientations par un total de 158 enfants et 18 jeunes à travers trois pays.
- Rédaction de la première ébauche des orientations et échange de commentaires.
- Rédaction de la deuxième ébauche des orientations et discussion lors d'une série de réunions d'une semaine en Moldavie et en Éthiopie avec un ensemble de parties prenantes impliquées dans les processus de réinsertion. Des réunions en personne plus brèves ont aussi eu lieu au Rwanda et au Népal.
- Rédaction de la troisième et de la quatrième ébauches des orientations et échange de commentaires.
- Finalisation des orientations et soumission pour approbation.

Le tableau 2 ci-dessous indique le nombre d'agences et de personnes ayant commenté ces orientations. Au total, 26 personnes ont participé au niveau mondial ou régional, et 101 au niveau national. Celles ayant participé au niveau national étaient impliquées dans les processus de réinsertion de plus de 20 pays.

Tableau 2 : Nombre d'agences/de groupes et de personnes ayant commenté ces orientations

Type d'agence/groupe	Nombre d'agences	Nombre d'individus
Agence des Nations Unies	2	7
Gouvernement	8	13
Donateur	3	5
Entreprise de consultation	2	4
ONG internationale	19	36
ONG nationale	26	40
Organisation confessionnelle	4	20
Université	2	2
Total	66	127

Le processus de développement de ces orientations a été défini par un groupe principal de 14 agences, présidé par Family for Every Child et incluant des représentants des agences suivantes :

Better Care Network, CESVI , CPC Learning Network, ECPAT, Faith to Action Initiative, Friends International, Juconi Foundation, Maestral, Next Generation Nepal, Retrak, Save the Children, USAID, World Vision et l'UNICEF.

En outre, un groupe de référence a effectué des commentaires sur le contenu de ces orientations. Ce groupe de référence était constitué de représentants des agences suivantes :

Associação Brasileira Terra dos Homens, Bethany Global, Catholic Relief Services, Challenging Heights, Chab Dai, Child Fund Uganda, Children Unite, Comic Relief, CMMB-Kusamala Project, EveryChild, ECPAT-Philippines, Global Social Services Workforce Alliance, Hope and Homes for Children, ISS-Switzerland and US KIWOHEDE, Le Strada, Lumos, Mission for Community Development, Partnerships for Every Child Moldova, Projeto Legal, Save the Children Zambia, Railway Children, Sanlaap, Shakti Samuha, Strive Initiative, Terre De Hommes, SOS Children's Villages International and SOS Children's Villages USA, Undugu Society Kenya, World Vision, Women's Refugee Commission.

Les membres du groupe de référence sont les suivants :

Rebecca Surtees – Nexus Institute, Claire Cody – Université de Bedfordshire, Luke Samuel Bearup – Deakin University.

Ces orientations ont été approuvées par :



Le développement de ces orientations a été financé par :

